

Ваш Договір про надання послуг з Booking.com (LE ID:14990790)

Між:

Booking.com B.V., Oosterdoksade 163, 1011DL, Амстердам, Нідерланди

Реєстр компаній торгово-промислової палати Амстердама, номер справи: 31047344, номер платника ПДВ: NL805734958B01; реєстраційний номер Служби захисту даних Нідерландів: 1288246

І Вами ("Партнером"):

Назва компанії: Kemp Carlsbad s.r.o.

Контактна особа: Oleg Stepeniev

Адреса компанії: Chebská 38/5, 36006, Karlovy Vary, Чехія

Погодилися щодо наступного:

Для усіх готельних об'єктів, що будуть зареєстровані на Booking.com Партнером або від його імені, місцевий відсоток комісійної винагороди становить:

- Чехія: 13%. У Чехії діють наступні виключення:
 - 13% для наступних міст: Брно, Карлові Вари, Маріанські Лазні, Чеське Будейовице
 - 15% для наступних міст: Прага

Укладання Договору з Готельним об'єктом

Угода набуває чинності лише після підтвердження від компанії Booking.com B.V.

Загальні умови надання послуг

Цей Договір регулюється Загальними умовами надання послуг ("Умови") та підпадає під їхню дію. Партнер підтверджує, що ознайомився й тим самим приймає Загальні умови надання послуг.

Додаткові готельні об'єкти

На кожен додатковий готельний об'єкт, який зареєстровано на Booking.com і записано на ім'я Партнера, автоматично поширюється дія цього Договору, і він регулюється Загальними умовами надання послуг і відповідно підпадає під їхню дію. Якщо готельний об'єкт, на який поширюється дія цього Договору, раніше було зареєстровано на Booking.com у межах іншого договору про розміщення, Партнер повинен виконати зобов'язання за всіма бронюваннями, оформленими до включення такого готельного об'єкта до цього Договору про розміщення, відповідно до (а) Умов та (б) умов бронювання й відсотка комісії, що застосовувалися до початкового бронювання.

Партнер підтвердив наступне:

Партнер підтверджує, що це законний готельний бізнес з усіма необхідними ліцензіями та дозволами, які можуть бути представлені за першим запитом. Booking.com B.V. залишає за собою право дослідити і перевірити справжність будь-яких даних, наданих Партнером під час реєстрації.

Дата підписання: 29 вер. 2025

Загальні умови надання послуг

- Зміст -

1. ВИЗНАЧЕННЯ

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ГОТЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА

- 2.1 Інформація про Готельний об'єкт
- 2.2 Комісія
- 2.3 Платежі для Booking.com
- 2.4 Бронювання, Бронювання Гостя та скарги
- 2.5 Надмірні бронювання (овербукінг) і скасування
- 2.6 Кредитні картки
- 2.7 Використання даних та онлайн-сервіси Booking.com
- 2.8 Сервіс обміну повідомленнями
- 2.9 Форс-мажорні обставини

3. ЛІЦЕНЗІЯ ТА ДАНІ

4. РЕЙТИНГ, ВІДГУКИ ГОСТЕЙ, МАРКЕТИНГ І СПРОЩЕНИЙ ПЛАТІЖ

- 4.1 Рейтинг
- 4.2 Відгуки Гостей
- 4.3 (Онлайн) маркетинг та реклама з оплатою за клік
- 4.4 Спрощений платіж

5. ЗАПЕВНЕННЯ І ГАРАНТІЇ

6. ЗАХИСТ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 6.1 Взаємний захист від відповідальності
- 6.2 Захист Готельного об'єкта від відповідальності
- 6.3 Обмеження відповідальності

7. ТЕРМІН ДІЇ, РОЗІРВАННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ

8. БРОНЮВАННЯ ТА ЗАПИСИ

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

- 10.1 Застосовне законодавство та місце розгляду суперечок
- 10.2 Система опрацювання скарг
- 10.3 Посередництво

11. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

ДОДАТКИ

- 1 - ІНСТРУКЦІЇ З КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДАНИХ
- 2 - БЕЗПЕКА ТА ВИТІК ДАНИХ
- 3 - УМОВИ СПРОЩЕНОГО ПЛАТЕЖУ

А: ДЛЯ ВСІХ ОПЕРАЦІЙ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДОДАТОК ЗВ АБО ЗС

В: ДЛЯ ГОТЕЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПІДПИСАЛИ З ОПЕРАТОРОМ З ПРИЙОМУ ПЛАТЕЖІВ ДОКУМЕНТАЦІЮ З ОПРАЦЮВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ

С: ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ В США, КРІМ ОПЕРАЦІЙ, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДОДАТОК ЗВ

- 4 - РЕЙТИНГ

Загальні умови надання послуг

Ці загальні умови надання послуг, у тому числі Додатки (" Умови"), доповнені правилами Booking.com, які опубліковані на Partner Hub

("Правила"), є невіддільною частиною Договору про розміщення (разом з Правилами та умовами – " **Договір**"), укладеного між Готельним об'єктом та Booking.com (кожен окремо – "**Сторона**", а спільно – "**Сторони**").

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 На додаток до окремих термінів, визначених в інших частинах цього Договору, у цьому Договорі застосовуються такі визначення, якщо не вказано інше:

"Готельний об'єкт" – юридична особа (юридична або фізична особа), яка підписує цей Договір, та, в іншому випадку, Готельний об'єкт (мається на увазі помешкання), щодо якого юридична особа укладає договір і до якого застосовуються ці Умови.

"Інформація про Готельний об'єкт" – інформація, надана Готельним об'єктом та що стосується його, для включення на Платформі, у тому числі зображення, фотографії та описи, відомості про його зручності та послуги, номери, доступні для бронювання, докладні відомості про тарифи (у тому числі всі застосовні Податки, якщо чинний обов'язковий закон не передбачає іншого, та додаткові збори), наявність місць, правила скасування і незаїзду, інші правила та обмеження, а також будь-яка (додаткова) інформація, яку Booking.com зобов'язана показувати на Платформі відповідно до чинного законодавства.

"Афілійована компанія" – будь-яка юридична особа, яка прямо чи опосередковано контролює Сторону, контролюється або перебуває під загальним контролем зі Стороною у будь-який час протягом терміну дії цього Договору, у тому числі її директори, посадові особи та співробітники.

"Провайдер з підключення" – професійний постачальник програмного забезпечення та послуг, який пропонує Послуги підключення Готельним об'єктам і який уклав чинний договір про партнерство з підключення з Booking.com.

"Послуги підключення" – послуги, що надаються Готельному об'єкту Провайдером з підключення та забезпечують передачу Інформації про Готельний об'єкт і Даних клієнта між комп'ютерними системами Готельного об'єкта та Платформою Booking.com через системи Провайдера з підключення.

"Дані клієнта" – дати заїзду та від'їзду, кількість заброньованих ночей, тип номера (включно з перевагами для курців, якщо такі є), Ціна за номер, ім'я Гостя, адреса і, якщо застосовне, дані кредитної картки та будь-які інші особливі запити, зроблені Гостем.

"Оператор даних" – фізична чи юридична особа, яка самостійно чи спільно з іншими особами визначає цілі та засоби опрацювання Персональних даних, або будь-яке аналогічне поняття (наприклад, "бізнес") відповідно до Законів про технології та дані.

"Пряме дебетування" – розпорядження, яке Готельний об'єкт дає своєму банку про те, що Booking.com дозволено отримання відповідної суми згідно з Договором безпосередньо з банківського рахунку Готельного об'єкта.

"Європейська економічна зона" – держави-члени Європейського Союзу, а також Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн (зі змінами та доповненнями, які час від часу вносяться відповідним керівним органом).

"Екстранет" – онлайн-системи Booking.com, до яких Готельний об'єкт може отримати доступ (після введення імені користувача та пароля), серед іншого, для завантаження, зміни, перевірки, оновлення та (або) виправлення Інформації про Готельний об'єкт та бронювання.

"Спрощений платіж" – способи оплати, які Booking.com може час від часу та в певних юрисдикціях надавати на Платформі Booking.com, серед іншого, для оплати (передоплати/завдатку) Гостем Ціни за номер Готельного об'єкта та для погашення Комісії від Готельного об'єкта для Booking.com (якщо застосовне), відповідно до якого банківський переказ, платежі через кредитну картку або інші форми онлайн-платежів (за наявності) можуть бути виконані та опрацьовані для Готельного об'єкта та від його імені.

"Вимоги до боротьби з фінансовими злочинами" – Закон США про боротьбу з корупцією за кордоном, Закон Великобританії про хабарництво від 2010 р., Закон Великобританії про кошти, отримані злочинним шляхом, від 2017 р. та будь-які інші застосовні закони, законодавчі акти, постанови, договори або кодекси, що стосуються боротьби з хабарництвом, боротьби з відмиванням грошей, боротьби з ухиленням від сплати податків / сприяння ухиленню від сплати податків, боротьби з фінансуванням тероризму, економічних і торгових санкцій та боротьби з фінансовими злочинами, що застосовуються в країнах, в яких кожна зі Сторін здійснює свою діяльність або має комерційне підприємство.

"Форс-мажорна обставина" – будь-яка із зазначених нижче подій, які стосуються великої кількості Гостей і Готельних об'єктів: обставини непереборної сили, виверження вулканів, (природне) стихійне лихо, пожежа, війна (воєнні дії), бойові дії або будь-яка надзвичайна ситуація місцевого або національного масштабу, вторгнення, дотримання будь-якого наказу або запити будь-якого національного, регіонального, портового або іншого державного органу, урядове регулювання або втручання, військова операція, громадянська війна або тероризм, (біологічний, хімічний або ядерний) вибух, повстання, заворушення, заколоти, що ведуть до державного перевороту, страйки, порушення громадського порядку (або значна чи істотна загроза, або обґрунтоване визнання будь-якої з таких обставин), скорочення кількості транспортних засобів, закриття аеропортів або будь-яка інша виключна обставина та обставина катастрофічного характеру, обставина або надзвичайна ситуація, яка робить подорожі чи проживання Гостей у Готельному об'єкті неможливими, незаконними чи досить небезпечним або не дозволяє Гостям подорожувати до Готельного об'єкта чи проживати в ньому.

"Гість" – відвідувач Платформи або клієнт чи гість Готельного об'єкта, який здійснив своє бронювання через Платформу.

"Інтелектуальна власність" – будь-який патент (або, якщо застосовне, будь-яка заявка на будь-який патент), авторське право, винахід, право на базу даних, право на промисловий зразок, зареєстрований зразок, товарний знак, торгове або комерційне найменування, марку, логотип, знак обслуговування, ноу-хау, корисну модель, незареєстрований промисловий зразок або доменне ім'я (з будь-яким розширенням, наприклад .com, .nl, .fr, .eu тощо) або інше аналогічне право чи зобов'язання, зареєстроване чи незареєстроване, або інше право промислової чи інтелектуальної власності, наявне на будь-якій території або в будь-якій юрисдикції світу.

"Рекламований онлайн" – рекламований необмеженому колу осіб онлайн у будь-який спосіб, у тому числі в мобільних додатках. Це визначення виключає електронну пошту, СМС-повідомлення та обмін миттєвими повідомленнями, які не призначені для необмеженого кола осіб.

"Сервіс обміну повідомленнями" – сервіс, який Booking.com може час від часу надавати як частину своїх послуг для Гостя та Готельного об'єкта, щоб забезпечувати комунікацію між Гостем, Готельним об'єктом і Booking.com.

"Partner Hub" – партнерський довідковий центр Booking.com (partner.booking.com), де Booking.com пропонує додаткову підтримку та інформацію для Готельних об'єктів.

"Персональні дані" – будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої фізичної особи або фізичної особи, яку можна ідентифікувати (мається на увазі той, кого можна ідентифікувати, прямо або опосередковано, за допомогою посилання на ідентифікатор, такий як ім'я, дані кредитної картки, ідентифікаційний номер, дані про розташування, онлайн-ідентифікатор або один чи більше факторів, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної або соціальної ідентичності цієї фізичної особи).

"Платформа" – веб-сайт, програма, інструменти та (або) платформа Booking.com та (або) її Афілійованих компаній і бізнес-партнерів, на яких або через які надається Сервіс.

"**Опубліковано онлайн**" – доступне необмеженому колу осіб онлайн у будь-який спосіб, у тому числі в мобільних додатках. У випадку тарифів публікація включає відображення тарифів або достатніх відомостей для клієнтів для розрахунку тарифів (наприклад, знижка xx%, –\$yy%).

"**Ціна за номер**" – повна вартість бронювання, у тому числі всі застосовні Податки, додаткові послуги та умови, забезпечені або включені до заїзду (наприклад, сніданок), як встановлено або завантажено Готельним об'єктом на Booking.com через Екстранет, через Провайдера з підключення (якщо це застосовне та доступно) або аналогічні інші умови, які Booking.com може час від часу зазначати.

"**Сервіс**" – система онлайн-бронювання готельних об'єктів на Booking.com, через яку Готельні об'єкти можуть надавати свої номери для бронювання та через яку Гості можуть здійснювати бронювання в Готельних об'єктах; промоакцію Готельного об'єкта; Спрощений платіж та Сервіс обміну повідомленнями.

"**Система**" – (XML) система, до якої Готельні об'єкти можуть мати доступ для використання Сервісу та керування адмініструванням (у тому числі працювати з тарифами, правилами бронювання тощо) Готельного об'єкта на Платформі.

"**Податки**" – податок на додану вартість (ПДВ), податки з продажу та (або) інші застосовні національні, урядові, провінційні, державні, муніципальні або місцеві податки, збори, (додаткові) платежі та (або) мита.

"**Закони про технології та дані**" – будь-який застосовний закон, який стосується надання цифрових послуг, а також захисту та використання інформації й даних (у тому числі, крім іншого, правила щодо інформаційної безпеки, опрацювання Персональних даних, захисту конфіденційності, використання інформації про пристрої, роботи цифрових торгових майданчиків та платформ та використання інформації з маркетинговими цілями), які застосовуються до однієї або обох Сторін, а також будь-які закони або нормативні акти, що санкціонують, реалізують, приймають, доповнюють, змінюють чи замінюють такі закони або нормативні акти.

"**Неопублікований**" – не Опублікований онлайн.

1.2 Якщо контекст не вимагає іншого, слова в однині повинні включати форми множини, а слова в множині повинні включати форми однини.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ГОТЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА

2.1 Інформація про Готельний об'єкт

2.1.1 Інформація про Готельний об'єкт має надаватися згідно з Правилами та має відповідати форматам і стандартам, наданим компанією Booking.com. Інформація про Готельний об'єкт не має містити посилання на Готельний об'єкт або треті сторони, у тому числі соціальні мережі, сайт, додаток або платформу. Booking.com залишає за собою право редагувати або виключати будь-яку інформацію, яка є неправильною, неповною або порушує Договір.

2.1.2 Готельний об'єкт заявляє та гарантує, що Інформація про Готельний об'єкт завжди буде правдивою, точною та не буде такою, що вводить в оману. Готельний об'єкт несе відповідальність за правильну, повну й актуальну Інформацію про Готельний об'єкт, у тому числі про наявність додаткових місць у певні періоди часу, або в будь-яких надзвичайних обставинах і ситуаціях (наприклад, ремонт чи будівництво на об'єкті або поряд з ним). Готельний об'єкт буде оновлювати Інформацію про Готельний об'єкт щодня (або частіше, якщо це може знадобитися) безпосередньо онлайн через Екстранет, через Провайдера з підключення (якщо це застосовне й доступно) або іншим схожим способом, який Booking.com може час від часу зазначати. Зміни, оновлення та (або) поправки до фотографій та описів будуть опрацьовуватися Booking.com у найкоротші терміни.

2.1.3 Інформація, яку надає Готельний об'єкт для Платформ, залишатиметься винятковою власністю Готельного об'єкта. Інформацію, яку надає Готельний об'єкт, може бути відредаговано або змінено компанією Booking.com та згодом перекладено іншими мовами. Переклади залишатимуться винятковою власністю Booking.com. Відредагований і перекладений вміст може використовуватися виключно компанією Booking.com на Платформах і не може використовуватися в будь-який спосіб або в будь-якій формі Готельним об'єктом для будь-яких інших каналів або цілей поширення або продажів. Забороняється змінювати або оновлювати описову інформацію про Готельний об'єкт без отримання попереднього письмового дозволу від Booking.com.

2.1.4 Готельний об'єкт не зобов'язаний надавати Booking.com тарифи й умови, які є такими самими або вигіднішими, ніж тарифи й умови, які Готельний об'єкт надає на інших онлайн- або офлайн-каналах. Однак він не повинен зловживати сервісом і системою Booking.com, завантажуючи або використовуючи завищені або здирницькі тарифи чи умови, або вдаватися до будь-яких дій, мета яких полягає у зловживанні значними інвестиціями Booking.com у Платформу та (або) марку Booking.com або заподіянні їм шкоди.

2.1.5 Booking.com може надати заохочення щодо Ціни за номер за власний рахунок. У такому разі Booking.com оплачує частину Ціни за номер від імені Гостя.

2.1.6 Готельний об'єкт погоджується надати для кожної календарної дати та за наявності місць певну наявність місць для всіх номерів та типів номерів, і йому рекомендується надавати Booking.com рівноправний доступ до всіх номерів та типів номерів (зокрема різні застосовні правила та обмеження), а також тарифи, доступні протягом терміну дії Договору, в періоди низького та високого попиту, у тому числі під час ярмарків, конгресів і спеціальних заходів.

2.2 Комісія

2.2.1 За кожне бронювання номера, здійснене Гостем на Платформі, Готельний об'єкт має сплатити Booking.com комісію (" **Комісія**"), розраховану відповідно до пункту 2.2.2. Оплата має здійснюватися відповідно до пункту 2.3.

2.2.2 Загальна Комісія за бронювання дорівнює кратному:

(i) кількості ночей, проведених Гостем у Готельному об'єкті;

(ii) Ціни за номер для номера за ніч (для цілей цього пункту про обчислення Комісії єдиними податками, включеними в Ціну за номер, є податок на додану вартість (ПДВ), податок на товари та послуги (GST) або будь-які подібні податки на продажі) та інших додаткових оплат і додаткових зборів, які включені на додаток до запропонованого тарифу або є його частиною, або обрані чи прийняті Гостем на Платформі до заїзду Гостя (наприклад, сніданки, харчування (напівпансіон) або повний пансіон), прокат велосипедів, збори за пізніший від'їзд/ранній заїзд, доплати за додаткову особу, курортні збори, оплата за розкладні ліжка, оплата за квитки в театр, плата за обслуговування тощо);

(iii) кількості заброньованих Гостем номерів; і

(iv) відповідного відсотка Комісії, зазначеного у Договорі (плюс Податки та інші державні збори, якщо це застосовне).

2.2.3 Готельний об'єкт погоджується з тим, що у випадку, якщо Гість оплачує Ціну за номер Готельного об'єкта відповідно до пункту 4.4 (Спрощений платіж), Booking.com розраховує Комісію у разі незаїзду або скасування бронювання відповідно до Умов Спрощеного платежу (як зазначено в Додатку 3). У всіх інших випадках Комісія буде стягуватися в разі:

(i) овербукінгу: у будь-які періоди часу, незалежно від відмови (успішної чи невдалої) від стягуваної ціни за номер; та (або)

(ii) списання штрафу за скасування та (або) незаїзд.

Комісію буде розраховано відповідно до підтвердженого бронювання, наданого Готельному об'єкту та підтвердженого Гостю компанією Booking.com.

2.2.4 Готельний об'єкт має надати Booking.com повідомлення про відмову від будь-якої оплати або збору (за номер) у разі незаїзду або скасування зі списаною оплатою, а також повідомлення про будь-який недейсний спосіб оплати щодо будь-якого незаїзду або скасованого бронювання протягом 48 годин після опівночі в заплановану дату від'їзду. Booking.com відповідним чином поінформує Гостя, а Готельний об'єкт негайно опрацює повернення коштів Гостю (залежно від обставин).

2.2.5 Готельний об'єкт несе відповідальність за інформування Booking.com про застосовні податки (і будь-які зміни щодо цього) (якщо інше не передбачене чинним законодавством), які будуть стягуватися з Гостя Готельним об'єктом під час бронювання за передоплатою або під час від'їзду в разі бронювання з оплатою за фактом. Якщо інше не узгоджене з Booking.com або не дозволене чинним законодавством, тарифи, зазначені для Гостей на Платформі, мають включати Податки.

2.2.6 Якщо закон, правила та законодавство, які поширюються на Готельний об'єкт, вимагають, щоб тарифи вказувалися Гостям з урахуванням Податків, Готельний об'єкт має скоригувати тарифи якнайшвидше, але в будь-якому випадку протягом 5 робочих днів після більш ранньої з'ясування подій:

- (i) зміни або набуття чинності відповідним законом, правилами або законодавством, які застосовуються до такого Готельного об'єкта; і
- (ii) повідомлення від Booking.com.

2.2.7 В Екстранеті докладно вказано всі бронювання, які здійснюються в Готельному об'єкті через Платформу, та відповідну Комісію. Після закінчення кожного місяця Booking.com доклатиме всіх зусиль для того, щоб надавати Готельному об'єкту онлайн-звіт про бронювання ("**Онлайн-звіт про бронювання**") в Екстранеті, в якому будуть вказані бронювання всіх Гостей, від'їзд яких припав на попередній місяць.

2.3 Платежі для Booking.com

2.3.1 Комісія включається в рахунок, який виставляється, і сплачується в календарному місяці після (запланованої) дати від'їзду Гостя, хіба що:

- (i) Готельний об'єкт погодився відмовитись від стягнення Ціни за номер відповідно до п. 2.2.4; або
- (ii) безкоштовне скасування було здійснено через Booking.com відповідно до правила скасування бронювання Готельного об'єкта.

2.3.2 Комісія сплачується відповідно до таких умов:

(i) рахунки опрацьовуються щомісяця й мають надаватися Готельному об'єкту через Екстранет. Booking.com також може надсилати рахунки Готельному об'єкту електронною поштою;

(ii) Готельний об'єкт сплачує рахунок протягом 14 днів з дати виставлення рахунка;

(iii) оплата має бути здійснена Готельним об'єктом безпосередньо Booking.com за допомогою Спрощеного платежу (якщо застосовне) або Прямого дебетування або, якщо Пряме дебетування недоступне, банківським переказом на банківський рахунок, зазначений компанією Booking.com. Booking.com може час від часу сплачувати рахунок (повністю або частково) відповідно до пункту 4.4. Інші способи оплати (наприклад, чеком або через платіжні агентства) не можуть опрацьовуватися Booking.com, тому не будуть прийняті, якщо інше не вказано компанією Booking.com. Готельний об'єкт бере на себе всі банківські витрати за переказ коштів;

(iv) усі оплати Комісії мають здійснюватися з вільних від зобов'язань коштів без будь-якого відрахування або заліку щодо будь-яких Податків, імпорتنих мит або утримань будь-якого характеру, незалежно від того, чи накладаються вони державним, фіскальним чи іншим органом тепер чи накладатимуться таким органом у майбутньому. Якщо Готельний об'єкт змушений зробити таке вирахування або утримання, він повинен сплатити Booking.com усі додаткові суми, необхідні для забезпечення отримання Booking.com повної (чистої) зазначеної в рахунку суми, яку би Booking.com отримала, але для вирахування. Готельний об'єкт несе відповідальність і має зобов'язання щодо сплати будь-яких Податків, імпорتنих мит та утримань, які перевищують оплату Готельним об'єктом повної (чистої) Комісії, що належить Booking.com;

(v) Комісія, зазначена у виставленому рахунку Booking.com, оплачується Готельним об'єктом у валюті (і, якщо застосовне, за обмінним курсом), зазначений у рахунку. Booking.com може на власний розсуд складати рахунки або в основній валюті (наприклад, євро або доларах США), або в місцевій валюті Готельного об'єкта. Використовуванням обмінним курсом є міжбанківський курс (курс на момент закриття біржі о 16:00 за східним поясним часом) в останній день місяця, якого стосується період виставлення рахунка, що використовується або публікується великими міжнародними фінансовими організаціями або сервісними компаніями, які час від часу вибирає Booking.com.

2.3.3 Готельний об'єкт несе відповідальність за утримання всіх Податків та подання звітності про всі Податки, які підлягають сплаті відповідно до Комісії, згідно з відповідними нормативними вимогами щодо податків, практик і запитів податкових органів. Готельний об'єкт несе відповідальність за сплату та переказ податків, застосовних до Комісії (платежів), і пов'язаних з цим відсотків і штрафів за несвоєчасну сплату, накладених податковим органом за несплату податків і ненадання звітності з будь-яких податків, застосовних до Комісії. За потреби Готельний об'єкт одноосібно відповідає за проведення перемовин та погодження з відповідними податковими органами податкових режимів щодо Комісії та будь-яких інших платежів. Готельний об'єкт повинен надавати Booking.com копії свідоцтв про сплату податків та (або) свідоцтв про звільнення від оподаткування в разі кожного переказу Комісії на запит Booking.com.

2.3.4 У випадку суперечки між Booking.com та Готельним об'єктом (наприклад, щодо суми Комісії) Готельний об'єкт оплачує будь-яку неоспоровану частину Комісії відповідно до умов Договору, незалежно від статусу чи характеру оскарження.

2.3.5 Якщо Готельний об'єкт затримує платіж Booking.com, Booking.com може вимагати встановлену законом відсоткову ставку, призупинити надання послуги відповідно до Договору (наприклад, призупинивши діяльності Готельного об'єкта на Платформі) та (або) вимагати Спрощених платежів, Прямого дебетування, депозиту, банківської гарантії або будь-якої іншої форми фінансового забезпечення від Готельного об'єкта.

2.3.6 Booking.com може звернутися до Готельного об'єкта із запитом внести депозит на рахунок Booking.com, що дорівнює як мінімум сумі трьох найбільших рахунків Комісії, належній або сплаченій компанії Booking.com за попередні 12 місяців, або меншій сумі, розумно визначеній Booking.com ("**Депозит**"). Депозит утримується Booking.com як гарантія здійснення платежу та інших зобов'язань Готельного об'єкта згідно з Договором, і Booking.com вимагатиме його лише тоді, коли Готельний об'єкт затримує оплату Booking.com. Після розірвання Договору Booking.com поверне Депозит (або будь-який залишок, який залишився після вирахування несплаченої Комісії, відсутніх платежів та інших витрат, які належать Booking.com) Готельному об'єкту. Суму Депозиту, що залишилася, буде оплачено назад Готельному об'єкту протягом 30 днів після врегулювання в повному обсязі будь-яких непогашених зобов'язань Готельного об'єкта (зокрема оплата несплаченої Комісії). Якщо несплачена Комісія перевищує Депозит або якщо Готельний об'єкт часто не сплачує Комісію у встановлений термін, Booking.com може попросити відповідну додаткову суму, розумно вказану компанією Booking.com. Booking.com відстежуватиме виконання (платежу) Готельним об'єктом і може сплатити назад Депозит Готельному об'єкту на розсуд Booking.com. Сума Депозиту не обмежує відповідальності та не встановлює межі відповідальності Готельного об'єкта за Договором. Відсотки на Депозит не нараховуються.

2.4 Бронювання, Бронювання Гостя та скарги

2.4.1 Готельний об'єкт отримуватиме підтвердження для кожного бронювання, зробленого Гостем на Платформі. Підтвердження буде містити Дані клієнта, які включають, крім іншого, всі Персональні дані Гостя. Booking.com не несе відповідальності за точність та повноту інформації (у тому числі дані кредитної картки) та дат, наданих Гостями. Booking.com не несе відповідальності за платіжні зобов'язання Гостей, пов'язані з їхніми бронюваннями. Готельний об'єкт повинен регулярно (принаймні щодня) перевіряти та підтверджувати статус бронювань в Екстранеті через свого Провайдера з підключення (якщо це застосовне й доступно) або в інший спосіб, який Booking.com може час від часу зазначати. Дані кредитної картки зберігаються Booking.com лише протягом обмеженого періоду часу.

2.4.2 У разі бронювання на Платформі між Готельним об'єктом та Гостем укладається прямий юридичний договір (" **Бронювання Гостя**"). Booking.com не є стороною цього договору. Booking.com виступає як повірений Готельних об'єктів (тобто помешкань), розташованих у Франції.

2.4.3 Готельний об'єкт повинен прийняти Гостя як його контрагент за договором та опрацьовувати онлайн-бронювання відповідно до інформації про Готельний об'єкт, яка міститься на Платформі на момент виконання бронювання та надання Гостем додаткової інформації та побажань (якщо такі є).

2.4.4 За винятком комісій, додаткових платежів і зборів, зазначених у підтвердженні бронювання, надісланому Booking.com Гостю, Готельний об'єкт не стягує з Гостя жодних транзакційних чи адміністративних зборів або оплат за використання будь-якого способу оплати (наприклад, оплати кредитною картою).

2.4.5 Скарги чи претензії щодо продуктів або послуг, які надаються Готельним об'єктом, або особливі запити, зроблені Гостями, розглядаються Готельним об'єктом без необхідності участі Booking.com. Booking.com не несе відповідальності та не має зобов'язань щодо таких скарг чи претензій. Booking.com може на власний розсуд:

(i) пропонувати Гостю послуги (підтримки) клієнтів;

(ii) виступати посередником між Готельним об'єктом та Гостем; і

(iii) надавати компенсацію Гостю у разі суттєвих порушень або скарг щодо Готельного об'єкта, або надавати альтернативне помешкання такого самого або вищого рівня у разі овербукінгу, кожне за рахунок Готельного об'єкта.

2.5 Надмірні бронювання (овербукінг) і скасування

2.5.1 Готельний об'єкт надає Гостю заброньовані номери. Якщо Готельний об'єкт не може виконати своїх зобов'язань відповідно до Договору з будь-якої причини, він повинен негайно поінформувати Booking.com через службу підтримки (customer.service@booking.com) відповідно до процедури бронювання Booking.com, передбаченої в Центрі підтримки партнерів. Якщо Booking.com не організувала (а Готельний об'єкт не перевіряв) альтернативне помешкання, Готельний об'єкт зобов'язаний усе можливе, щоб надати альтернативний номер (номери) такої самої або вищої якості за власний рахунок. Якщо після прибуття номер не буде доступний, Готельний об'єкт:

(i) знайде відповідний альтернативний Готельний об'єкт такого самого рівня, що й Готельний об'єкт, або вищого рівня, ніж Готельний об'єкт, у якому зроблено гарантоване бронювання Гостя;

(ii) надасть Гостю та іншим учасникам сторони Гостя, які вказані в гарантованому бронюванні Гостя, безкоштовний приватний транспорт для того, щоб дістатися альтернативного Готельного об'єкта; і

(iii) відшкодує та компенсує Booking.com та (або) Гостю всі розумні витрати та видатки (наприклад, витрати на альтернативний Готельний об'єкт, транспорт, телефонні розмови), понесені Гостем та (або) Booking.com у результаті овербукінгу. Будь-яка сума, яка належить Booking.com відповідно до пункту 2.5.1, має бути сплачена Готельним об'єктом протягом 14 днів після отримання рахунка.

2.5.2 Готельний об'єкт не може скасувати онлайн-бронювання. Якщо передбачається або підозрюється будь-яка шахрайська діяльність (наприклад, щодо бронювань, шахрайства з кредитними картками, відмивання грошей або оплати Ціни за номер), Booking.com може скасувати відповідне бронювання. У разі використання Спрощеного платежу Booking.com може відкликати, призупинити або скасувати переказ Готельному об'єкту будь-яких пов'язаних коштів або здійснити зворотний платіж відповідних коштів з рахунку Готельного об'єкта. Компанія Booking.com має інформувати Готельний об'єкт про будь-яку дію, яку вона робить відповідно до цього пункту 2.5.2.

2.5.3 У зв'язку зі скасуванням, зробленим Гостями до моменту часу, коли застосовується штраф за скасування, Комісія не стягуватиметься. У зв'язку зі скасуванням, зробленим Гостями після цього моменту часу, стягуватиметься Комісія відповідно до умов Договору.

2.6 Кредитні картки

2.6.1 Цей пункт 2.6 не поширюється на бронювання, які оплачуються за допомогою Спрощеного платежу. Дані кредитної картки мають бути надані Готельному об'єкту для гарантії бронювання. Готельний об'єкт зобов'язаний завжди приймати всі основні кредитні картки (включаючи MasterCard, Visa та American Express) для гарантії бронювання. Готельний об'єкт несе відповідальність за перевірку дійсності даних кредитної картки, (попередню) авторизацію кредитної картки та підтвердження того, що кредитний ліміт на дату заброньованого проживання є достатнім. Готельний об'єкт негайно перевіряє та заздалегідь авторизує кредитну картку під час виконання бронювання. Якщо кредитну картку неможливо використати для гарантії, Готельний об'єкт негайно повідомить про це Booking.com і Booking.com запропонує Гостю забезпечити гарантію бронювання в інший спосіб. Якщо Гість не може або не бажає цього робити, Booking.com може скасувати бронювання на вимогу Готельного об'єкта. Якщо з будь-якої причини кредитна картка (або будь-яка альтернативна гарантія, забезпечена Гостем) не діє або є недійсною, це завжди буде на ризик і за рахунок Готельного об'єкта. У зв'язку з бронюваннями, скасованими Booking.com відповідно до пункту 2.6.1, Комісія не стягуватиметься.

2.6.2 Якщо Готельний об'єкт приймає оплату кредитною картою до дати заїзду, він повинен подбати про те, щоб умови передоплати, у тому числі будь-які обмеження тарифу, правила та умови щодо такої передоплати, були чітко пояснені Гостям під час надання Інформації про Готельний об'єкт.

2.6.3 Готельний об'єкт несе відповідальність за стягнення з Гостя оплати за проживання, збору за незаїзд та (або) скасування зі списанням оплати, у тому числі застосованих Податків, за які Готельний об'єкт несе відповідальність і які він переказуватиме у відповідні податкові органи. Кошти з кредитних карток списуються в тій самій валюті, яку було зазначено в бронюванні Гостя. Якщо це виявиться неможливим, Готельний об'єкт може списувати кошти з кредитної картки Гостя в іншій валюті за розумним та справедливим обмінним курсом.

2.6.4 У разі опрацювання даних платіжних карток згідно з цим Договором Готельний об'єкт та його постачальники послуг завжди повинні відповідати вимогам, критеріям дотримання та умовам процедур перевірки, викладеним у чинному на той момент Стандарті безпеки даних індустрії платіжних карток, наданому великими компаніями, які випускають кредитні картки.

2.6.5 Якщо номери пропонуються лише за готівку, Booking.com не надає Готельному об'єкту дані кредитної картки як гарантію бронювання.

2.7 Використання даних та онлайн-сервіси Booking.com

2.7.1 Сторони повинні дотримуватися вимог Додатків 1 (Інструкції з конфіденційності даних) та 2 (Безпека та витік даних) щодо опрацювання Конфіденційних даних і Персональних даних відповідно до цього Договору.

2.7.2 Незважаючи на будь-які положення цього Договору про інше, Готельний об'єкт погоджується дотримуватись Умов використання акаунта бізнес-партнера Booking.com, наданих на Платформі, та забезпечувати їх дотримання особами, які діють від його імені.

2.8 Сервіс обміну повідомленнями

2.8.1 Час від часу Booking.com може в рамках своїх послуг, які надаються Гостю та Готельному об'єкту, сприяти комунікації між Гостем, Готельним об'єктом та Booking.com ("**Сервіс обміну повідомленнями**"). Booking.com може опрацьовувати (зокрема зберігати, отримувати, мати доступ, аналізувати та перевіряти) повідомлення, надіслані через Сервіс обміну повідомленнями ("**Повідомлення**") для надання Послуги Гостю та Готельному об'єкту.

2.8.2 Готельний об'єкт розуміє та погоджується з тим, що Booking.com буде опрацьовувати (зокрема зберігати, отримувати, мати доступ, аналізувати та перевіряти) Повідомлення, та гарантує, що він поінформував (і, відповідно до вимог чинного законодавства, отримав усі

необхідні дозволи у) своїх співробітників, агентів, представників, працівників та інших осіб до використання ними Сервісу обміну повідомленнями для Готельного об'єкта або від його імені.

2.8.3 Готельний об'єкт не повинен використовувати Сервіс обміну повідомленнями для надсилання небажаних електронних повідомлень будь-якій особі та повністю захищає Booking.com від відповідальності за будь-якими претензіями з боку третіх сторін та будь-яких штрафів, що виникли внаслідок незаконного або несанкціонованого використання Сервісу обміну повідомленнями Готельним об'єктом.

2.9 Форс-мажорні обставини

2.9.1 У разі виникнення Форс-мажорних обставин Готельний об'єкт не стягує з Гостей і, якщо це застосовне, відшкодовує Гостям, які постраждали від Форс-мажорних обставин, будь-які збори, витрати, видатки або іншу суму (у тому числі тариф або незаїзд (вартість якого не повертається), (зміну) бронювання або штраф за скасування) за:

- (i) будь-яке скасування або зміну бронювання, зроблену Гостями; або
- (ii) частину бронювання, яку не було використано через Форс-мажорні обставини.

2.9.2 Якщо є розумні та обґрунтовані сумніви, Готельний об'єкт може попросити Гостя надати розумні докази причинно-наслідкового зв'язку між Форс-мажорними обставинами та його скасуванням, незаїздом чи зміною бронювання. Готельний об'єкт надає Booking.com копію таких підтверджувальних документів за запитом. Щоб Booking.com могла зареєструвати будь-яке скасування, незаїзд або зміну бронювання через Форс-мажорну обставину, Готельний об'єкт повинен повідомити Booking.com протягом двох робочих днів після запланованої дати від'їзду про незаїзд або скасування, або дати фактичного від'їзду про фактичну кількість днів перебування. Booking.com не стягує Комісію за частину бронювання, яка не використовується через Форс-мажорну обставину.

3. ЛІЦЕНЗІЯ ТА ДАНІ

3.1 Готельний об'єкт надає Booking.com невиключне безкоштовне та глобальне право та ліцензію (або субліцензію – залежно від обставин):

- (i) на використання, відтворення, виконане відтворення, розповсюдження, надання за субліцензією, передачу та надання доступу в будь-який спосіб та відображення Інтелектуальної власності Готельного об'єкта, яка надана Booking.com відповідно до Договору та необхідна Booking.com для реалізації своїх прав та виконання своїх зобов'язань згідно з Договором; і
- (ii) на використання, відтворення, виконане відтворення, опрацювання, розповсюдження, надання за субліцензією, відображення та використання (у тому числі, крім іншого, публічне надання, модифікацію, адаптацію, передачу, відтворення, копіювання та надання громадськості в будь-який спосіб) Інформації про Готельний об'єкт.

3.2 Booking.com може надавати за субліцензією, надавати, розкривати та пропонувати через Афілійовану компанію та (або) сторонню Платформу або у співпраці з нею:

- (i) Інформацію про Готельний об'єкт;
- (ii) відповідну Інтелектуальну власність Готельного об'єкта;
- (iii) основні контактні дані Готельного об'єкта;
- (iv) спеціальні пропозиції, які надаються Готельним об'єктом на Платформі; та
- (v) будь-які подібні додаткові права та ліцензії, зазначені в Договорі.

Booking.com не несе відповідальності перед Готельним об'єктом за будь-які дії або бездіяльність будь-якої сторонньої Платформи.

3.3 Booking.com може відображати будь-який/увесь контент Платформи на платформах і веб-сайтах третіх сторін. Якщо надання компанією Booking.com Персональних даних Гостей та інших даних Готельного об'єкта третім сторонам не є необхідним для належного функціонування Платформи, Готельний об'єкт може:

- (i) коли це застосовне, змінити свої налаштування спільного використання даних за допомогою механізму можливості відмови у налаштуваннях свого акаунта; або якщо механізм можливості відмови недоступний,
- (ii) зв'язатися з Booking.com за адресою dataprotectionoffice@booking.com і, якщо це потрібно згідно з чинним законодавством про технології та дані, попросити внести зміни до налаштувань спільного використання даних.

3.4 Дані, які Booking.com збирає щодо Готельного об'єкта (у тому числі його співробітників, агентів, представників та інших осіб) або які створюються під час використання Платформи Готельним об'єктом, залежать від контексту ділових відносин Готельного об'єкта та взаємодії з Booking.com, рішень, які він приймає, а також продуктів, послуг і функцій, які він використовує. Дані можуть включати:

- (i) Персональні дані, контактні дані, фінансові дані, дані про послуги партнерів; дані про маркетинг партнерів; і
- (ii) відомості про перевірки, дані про неплатоспроможність, виявлення шахрайства, запити правоохоронних і податкових органів, а також дані про використання продуктів та аналітичні дані.

Готельний об'єкт може мати доступ до даних, перелічених у пункті 3.4(i), через Екстранет.

3.5 Дані, які Booking.com збирає щодо Гостей, залежать від контексту взаємодії Гостя з Booking.com, рішень, які приймає Гість, а також продуктів, послуг і функцій, які він використовує. Ці дані можуть включати дані про бронювання, дані про оплату, дані акаунта, дані про обслуговування клієнтів, відгуки, дані про Гостьовий маркетинг та використання продуктів, а також аналітичні дані. Готельний об'єкт може мати доступ до цих даних (за необхідності та в разі даних про використання та аналітичних даних в агрегованій формі) через Екстранет.

3.6 Booking.com має доступ до даних, згаданих у пунктах 3.4 та 3.5, для цілей, які включають, крім іншого:

- (i) надання послуг (зокрема виконання, адміністрування бронювань та керування ними або опрацювання платежів);
- (ii) забезпечення служби підтримки клієнтів;
- (iii) виявлення, запобігання та розслідування шахрайства та інших незаконних дій і витоку даних;
- (iv) аналітику та покращення продукту;
- (v) маркетингові та сервісні оновлення;
- (vi) хостинг, технічну підтримку, загальне обслуговування і гарантування безпеки спільно використовуваних даних; і
- (vii) забезпечення дотримання чинних законів.

3.7 Інформація про те, як Booking.com збирає, використовує, передає або іншим чином опрацьовує Персональні дані, міститься в положенні (положеннях) про конфіденційність на Платформі, що час від часу оновлюється (оновлюються).

4. РЕЙТИНГ, ВІДГУКИ ГОСТЕЙ, МАРКЕТИНГ І СПРОЩЕНИЙ ПЛАТІЖ

4.1 Рейтинг

4.1.1 Метою Booking.com є відображення результатів пошуку, релевантних для кожного конкретного Гостя, шляхом відображення персоналізованого рейтингу Готельних об'єктів за замовчуванням на Платформі. Основні параметри, які визначають рейтинг, та причини відносної значущості цих основних параметрів порівняно з іншими параметрами викладені у Додатку 4 та на Платформі.

4.2 Відгуки Гостей

4.2.1 Компанія Booking.com пропонуватиме Гостям, які прибули в Готельний об'єкт або проживали в ньому, прокоментувати й оцінити певні аспекти свого досвіду з відповідним Готельним об'єктом. Booking.com є дистриб'ютором, а не видавцем цих відгуків. Booking.com оцінюватиме відгуки Гостей відповідно до застосовних Правил. Booking.com не несе відповідальності за відгуки Гостей, які показуються або не показуються на Платформі, відповідно до чинного законодавства.

4.2.2 Booking.com може на власний розсуд не публікувати відгуки на Платформі, видаляти відгуки або вимагати від Гостя надати змінену версію відгуку, якщо він містить або посилається на те, що компанія Booking.com об'єднано вважає неприйнятним і (або) образливим, зокрема, серед іншого,

- (i) політично чутливі коментарі;
- (ii) відомості про незаконну діяльність;
- (iii) персональні або конфіденційні дані (наприклад, електронна пошта, адреси, номери телефонів або інформація про кредитну картку);
- (iv) інші веб-сайти;
- (v) ненормативна лексика, згадки сексуального характеру, висловлювання, які розпалюють ворожнечу, дискримінаційні коментарі, погрози, образи або загрозу насильства.

4.2.3 Готельний об'єкт не має права прямо чи опосередковано маніпулювати чи намагатися маніпулювати відгуками Гостей (наприклад, шляхом оплати позитивних відгуків чи розміщення фальшивих відгуків про готельні об'єкти конкурентів). Будь-яке порушення цього пункту 4.2.3 є подією припинення дії згідно з пунктом 7.3(xi) Договору.

4.2.4 Відгуки Гостей призначені виключно для використання компанією Booking.com. Готельний об'єкт не має права прямо чи опосередковано використовувати відгуки Гостей будь-яким чином без попередньої письмової згоди Booking.com.

4.3 (Онлайн) маркетинг та реклама з оплатою за клік

4.3.1 Booking.com проводить маркетингові кампанії онлайн за власний рахунок і на свій розсуд і може просувати Готельний об'єкт, використовуючи його найменування, в такому маркетингу, зокрема маркетингу електронною поштою та рекламі з оплатою за клік.

4.3.2 Готельний об'єкт було поінформовано про методи роботи пошукових систем (наприклад, глобальний пошук у мережі вмісту й ранжування URL-адрес). Якщо Готельному об'єкту стає відомо про те, що режим роботи сторонньої платформи порушує його права на Інтелектуальну власність, він повинен негайно повідомити про це Booking.com письмово з детальною інформацією про такий режим роботи, і Booking.com докладе комерційно обґрунтованих зусиль, аби переконатися в тому, що відповідна третя сторона вживе заходів для усунення порушення.

4.3.3 Готельний об'єкт погоджується не використовувати, прямо чи опосередковано, бренд/логотип Booking.com (зокрема найменування компанії, товарний знак, знак обслуговування або інші аналогічні ознаки ідентичності чи джерела) для порівняння цін чи будь-яких інших цілей або на платформі Готельного об'єкта, або на будь-якій сторонній платформі, системі, сервері чи іншим чином, якщо це не схвалено заздалегідь у письмовій формі Booking.com. Готельний об'єкт зобов'язується не використовувати або не створювати прямо чи опосередковано будь-яку контекстну рекламу на мета- або інших пошукових сайтах, яка направляє або перенаправляє на цільову сторінку Готельного об'єкта на Платформі, на якій рекламується або просувається Готельний об'єкт. Готельний об'єкт може брати участь у тендері на використання або використовувати бренд Booking.com для свого власного веб-маркетингу та контекстної реклами.

4.4 Спрощений платіж

4.4.1 Готельний об'єкт підтверджує, що отримав і приймає Умови Спрощеного платежу, викладені у Додатках 3А, 3В та 3С, серед іншого, для полегшення оплати Гостем Готельному об'єкту Ціни за номер та для оплати Комісії Готельним об'єктом Booking.com (залежно від обставин). Booking.com може час від часу вносити зміни до Умов Спрощеного платежу з попереднім письмовим повідомленням Готельного об'єкта за 15 днів.

5. ЗАПЕВНЕННЯ І ГАРАНТІЇ

5.1 Готельний об'єкт запевняє та гарантує Booking.com, що протягом терміну дії цього Договору:

- (i) Готельний об'єкт має всі необхідні права, можливості та повноваження для використання, застосування, отримання у власність (залежно від обставин), (суб)ліцензування та дозволу розміщення компанією Booking.com на Платформі Готельного об'єкта та всієї Інтелектуальної власності щодо Готельного об'єкта, як наведено чи зазначено в Інформації про Готельний об'єкт;
- (ii) Готельний об'єкт має всі дозволи, ліцензії та інші державні дозволи, реєстрації та вимоги (у тому числі обов'язковий обмін інформацією з органами влади), необхідні для ведення своєї діяльності та надання Готельного об'єкта на Платформі для бронювання, та дотримується їх;
- (iii) Готельний об'єкт у належний спосіб зареєстрований у всіх відповідних податкових органах (у тому числі у відповідних законодавчих (місцевих) органах зі збору доходів) як готель або інший постачальник готельних послуг;
- (iv) Готельний об'єкт не має права, за винятком випадків прямої попередньої письмової згоди від компанії Booking.com, продавати або пропонувати для продажу на Платформі будь-які пакетні пропозиції у значенні, передбаченому в Директиві (ЄС) 2015/2302 Європейського парламенту та Ради від 25 листопада 2015 р. про пакетні тури та пов'язані послуги з організації поїздок ("**Директива про пакетні тури**") або передбаченому національними законами, які надають чинності цій Директиві, пов'язані з нею або близькі до неї по суті);
- (v) Готельний об'єкт (який з метою цієї гарантії включає як оператора, так і власника помешкання) та їхні директори і прями, непрямі та кінцеві бенефіціарні власники та їхні директори, а також треті сторони, які працюють на Готельний об'єкт або від його імені:
 - (a) жодним чином не пов'язані з терористами чи терористичною(-ими) організацією(-ями);
 - (b) не включені до будь-якого застосовного списку сторін/осіб, на яких поширюються санкції або обмеження, або
 - (c) зазвичай не мають проживання та не організовані відповідно до законів будь-якої юрисдикції, на яку поширюються всеосяжні або інші територіальні санкції,

не є особами, з якими чинним законодавством заборонені ділові відносини.

Готельний об'єкт не повинен вживати жодних дій, які можуть порушити застосовні санкції або призвести до їхнього порушення Booking.com. Готельний об'єкт повинен негайно повідомити Booking.com у разі фактичного або ймовірного порушення цього пункту 5.1 (vi); і

(vi) Готельний об'єкт:

- (a) поважає права людини своїх співробітників та клієнтів і не використовує дитячу працю, примусову працю чи небезпечні умови праці;
- (b) не здійснює та не допускає дискримінації на основі характеристик, включених до Правил, але не обмежуючись ними, а також не здійснює та не допускає жорстоких або неправомірних дій у Готельному об'єкті;
- (c) сплачує кожному співробітнику принаймні відповідну мінімальну заробітну плату, надає всі передбачені законом пільги та дотримується законів про робочий час і прав на роботу в юрисдикції, в якій діє Готельний об'єкт; і
- (d) не повинен тримати жодну особу в рабстві або підневільному стані, а також організовувати чи сприяти поїздки або перебуванню іншої особи з метою експлуатації цієї особи.

Готельний об'єкт повинен заохочувати дотримання стандартів, зазначених у цьому пункті 5.1 (vi), будь-яким постачальником товарів або послуг, якого він використовує для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

5.2 Кожна зі сторін заявляє та гарантує іншій стороні, що протягом терміну дії Договору:

- (i) вона має всі корпоративні права та повноваження брати на себе та виконувати свої зобов'язання за цим Договором;
- (ii) вона здійснила всі корпоративні дії, необхідні для того, щоб дозволити оформлення та виконання Договору;
- (iii) Договір становить юридично дійсні та обов'язкові зобов'язання цієї Сторони відповідно до його умов; і
- (iv) в усіх суттєвих аспектах вона дотримується всіх чинних державних законів, кодексів, нормативно-правових актів, постанов і правил країни, штату або муніципалітету, згідно з якими відповідна Сторона (а щодо Готельного об'єкта також юрисдикція, в якій розташоване помешкання) включена в діяльність щодо продуктів, які вона пропонує, та (або) послуг, які вона надає.

5.3 За винятком випадків, прямо передбачених у Договорі, жодна зі Сторін не робить жодних запевнень і не дає жодних гарантій, прямих або таких, що мають на увазі, у зв'язку з предметом Договору та відмовляється від усіх можливих гарантій, зокрема всіх можливих гарантій товарної якості або придатності для конкретної мети щодо такого предмета.

5.4 Booking.com відмовляється від будь-якої відповідальності та виключає будь-яку відповідальність щодо Готельного об'єкта, яка пов'язана з:

- (i) будь-якою (тимчасовою та (або) частковою) поломкою, перебоєм, простоєм, перериванням у роботі або недоступністю Платформи, Сервісу та (або) Екстранету; і
- (ii) будь-яким (зв'язком з будь-яким) Провайдером з підключення або Послугами підключення, які використовує Готельний об'єкт для передачі Інформації про Готельний об'єкт.

5.5 Booking.com надає і Готельний об'єкт приймає Сервіс, Платформу та Екстранет на умовах "як є" і "за наявності". Booking.com може в будь-який час вносити зміни до Сервісу, Платформи та Екстранету.

6. ЗАХИСТ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.1 Взаємний захист від відповідальності

6.1.1 Кожна Сторона має зобов'язання перед іншою Стороною та її Афілійованими компаніями, директорами, посадовими особами, співробітниками, агентами, представниками та субпідрядниками, відшкодує їхні збитки, а також захищає та звільняє їх від відповідальності щодо будь-яких прямих збитків, збитків, зобов'язань, обов'язків, витрат, претензій будь-якого роду, відсотків, пені, адміністративних зборів, штрафів, судових витрат та витрат (у тому числі, крім іншого, розумних гонорарів та витрат на послуги адвокатів), фактично сплачених, понесених або прийнятих на себе у зв'язку з:

- (i) порушенням Договору іншою Стороною;
- (ii) грубою недбалістю та навмисним порушенням; і
- (iii) будь-якою претензією третьої сторони, що ґрунтується на (ймовірному) порушенні Інтелектуальної власності третьої сторони іншою Стороною.

6.1.2 Кожна Сторона зобов'язана вживати адекватних заходів для запобігання та зменшення потенційних збитків.

6.1.3 Якщо Booking.com захищає Готельний об'єкт від відповідальності, Booking.com може прийняти претензію та взяти на себе захист щодо консультування та погодження з Готельним об'єктом з належним дотриманням інтересів обох Сторін. Жодна зі Сторін не має робити будь-які визнання, подавати будь-які документи, давати згоду на винесення будь-якого судового рішення або приходити до будь-якого компромісу чи врегулювання без попередньої письмової згоди іншої Сторони, яка не має бути необґрунтовано відхилена, відкладена чи зумовлена.

6.1.4 Кожна Сторона повинна повідомити іншу Сторону якнайшвидше після того, як їй стане відомо про претензію третьої сторони. У разі претензії третьої сторони (сюди входять, зокрема, цивільні, кримінальні, адміністративні чи слідчі дії, претензії, судові розгляди, вимоги, звинувачення, дії, підстава позову або інші судові розгляди, пов'язані зі збитками, заявленими щодо Сторони третьою стороною), Сторони повинні діяти сумлінно та докладати комерційно розумних зусиль для взаємної співпраці, консультування та підтримки одна одної у захисті та (або) врегулюванні претензії.

6.1.5 Кожна Сторона визнає, що судові засоби правового захисту можуть бути недостатніми для захисту іншої Сторони від будь-якого порушення Договору. Без обмеження будь-яких інших прав та засобів правового захисту, доступних для іншої Сторони, кожна Сторона має право на судову заборону та конкретне виконання.

6.2 Захист Готельного об'єкта від відповідальності

6.2.1 Максимальною мірою, дозволеною законом, Готельний об'єкт повинен повністю захищати та звільняти від відповідальності, відшкодувати збитки Booking.com та її Афілійованих компаній, директорів, посадових осіб, співробітників, агентів, представників та субпідрядників щодо будь-яких прямих збитків, збитків, зобов'язань, обов'язків, витрат, претензій будь-якого роду, відсотків, штрафів, адміністративних зборів, пені, судових витрат і видатків (у тому числі, крім іншого, розумних гонорарів та витрат на послуги адвокатів) у зв'язку з:

- (i) усіма претензіями, пред'явленими Гостями щодо неточної, помилкової або оманливої інформації про Готельний об'єкт;
- (ii) усіма претензіями, пред'явленими Гостями щодо або стосовно проживання в Готельному об'єкті, надмірного бронювання (овербукінгу) або скасованих (повністю або частково) чи неправильних бронювань або погашення, повернення коштів чи повернення оплати Ціни за номер;
- (iii) усіма грошовими та негрошовими претензіями з боку Гостей, які виникають згідно з або у зв'язку з Директивою про пакетні тури (національними законами, що роблять чинною зазначену директиву, які стосуються її або аналогічні їй за змістом), а також зобов'язаннями, які Booking.com має або обґрунтовано вважає взятими на себе на додаток до Директиви про пакетні тури (національні закони, які роблять чинною зазначену директиву, які стосуються її або аналогічні їй за змістом); і
- (iv) усіма іншими претензіями з боку Гостей, які повністю або частково стосуються Готельного об'єкта (у тому числі його директорів, співробітників, агентів, субпідрядників, представників та приміщень);
- (v) усіма претензіями, у тому числі витратами, видатками, відсотками, штрафами та іншими зобов'язаннями, пред'явленими компанією

Booking.com або понесеними нею щодо або внаслідок:

(а) нездатності або недбалості Готельного об'єкта своєчасно, правильно і точно зареєструватися у відповідних органах та (або) надати інформацію, необхідну згідно із законом, або сплатити, зібрати, перерахувати чи утримати будь-які застосовні Податки, що стягуються або ґрунтуються на послугах чи інших зборах, пов'язаних з Договором у відповідній юрисдикції); або

(b) податкових претензій і зобов'язань Booking.com за Податками, за якими Готельний об'єкт несе відповідальність чи має зобов'язання, або якщо на Booking.com від імені Готельного об'єкта чи замість нього законом покладено зобов'язання щодо їх сплати, збору, утримання та переказу;

(vi) усіх грошових та негрошових претензій і розслідувань третіх сторін та органів влади у зв'язку із заявами, гарантіями й обов'язками Готельного об'єкта відповідно до Договору.

(vii) усіх претензій або скарг про недотримання чинного законодавства компанією Booking.com до тієї міри, до якої таке недотримання пов'язане з Готельним об'єктом повністю або частково (у цьому випадку Готельний об'єкт зобов'язується виплатити відповідну частку будь-якої шкоди, що пов'язана з цим, або штрафи Booking.com).

6.3 Обмеження відповідальності

6.3.1 Жодна зі Сторін не нестиме відповідальності перед іншою Стороною за будь-які непрямі, особливі, штрафні, випадкові або непрямі збитки чи втрати, у тому числі втрату виробництва, втрату прибутку, втрату доходу, втрату договору, втрату або шкоду для (ділової) репутації, втрату позову або будь-які особливі, непрямі чи подальші збитки та (або) втрати, незалежно від того, чи є такі збитки (ймовірно) результатом порушення договору, делікту чи іншої дії, навіть якщо заздалегідь було повідомлено про можливість таких збитків чи втрат. Усі такі збитки та втрати в явній формі виключаються та відхиляються.

6.3.2 Якщо інше не передбачено Договором, максимальна відповідальність однієї Сторони перед іншою Стороною в сукупності за всіма претензіями, пред'явленими їй протягом року згідно з Договором, не має перевищувати більшу з таких сум:

(i) сукупну Комісію, отриману або виплачену цією Стороною іншій Стороні у попередньому році; та

(ii) 100 000 євро.

Цей пункт 6.3.2 не обмежує відповідальності Сторін щодо делікту, шахрайства, хабарництва та корупції, умисного порушення або грубої недбалості, або щодо захисту від відповідальності у зв'язку із зобов'язаннями третіх сторін, зазначеними у пунктах 6.1.1 (iii) та 6.2.

7. **ТЕРМІН ДІЇ, РОЗІРВАННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ**

7.1 Якщо не погоджено інше, Договір набуває чинності з дати його прийняття Готельним об'єктом та діє протягом невизначеного періоду часу. Готельний об'єкт може розірвати договір у будь-який час та з будь-якої причини, надіславши письмове повідомлення Booking.com з дотриманням терміну подання повідомлення, що становить 15 днів.

7.2 Кожна Сторона може призупинити дію Договору або розірвати його з негайним набуттям чинності у разі:

(i) юридичного або нормативного зобов'язання;

(ii) імперативної причини згідно з чинним законодавством;

(iii) повторного порушення Договору іншою Стороною; або

(iv) суттєвого порушення, допущеного іншою Стороною, у тому числі, крім іншого, випадків незаконного чи невідповідного контенту, шахрайства чи недотримання вимог повідомлення про інциденти порушення безпеки відповідно до Додатка 2.

7.3 Без обмеження дії пунктів 7.1 та 7.2, Booking.com може шляхом повідомлення у письмовій формі (що включає зазначення причин) обмежити чи призупинити повністю або частково дію своїх обов'язків, гарантій та зобов'язань відповідно до Договору з негайним набуттям чинності та (або) може розірвати Договір та (або) закрити свою Платформу для Готельного об'єкта після періоду повідомлення, що становить 30 календарних днів, у разі будь-якої з нижченаведених (розумно очікуваних чи підозрюваних) подій чи обставин:

(i) порушення Готельним об'єктом будь-якої умови Договору;

(ii) (подання або надання запиту щодо) банкрутства, неплатоспроможності або призупинення платежів або аналогічної дії чи події щодо Готельного об'єкта;

(iii) несплата будь-яких рахунків, дебетових авізо або зборів Booking.com до встановленого строку;

(iv) умисна спроба уникнути сплати Комісії та (або) зменшити розмір Комісії;

(v) надання Готельним об'єктом неточної, застарілої, неповної, оманливої або шахрайської інформації, зокрема публікації Інформації про Готельний об'єкт такого роду в Екстранеті або через Провайдера з підключення;

(vi) відмова прийняти бронювання за ціною та (або) на умовах, зазначених у бронюванні, або недотримання погодженої ціни та (або) умов бронювання;

(vii) стягування Готельним об'єктом з Гостя завищеної оплати;

(viii) неналежне використання Готельним об'єктом будь-яким чином даних кредитної картки або інших даних Гостя (наприклад, шляхом списання коштів з кредитної картки Гостя до реєстрації заїзду без попередньої згоди Гостя) або витік даних;

(ix) серйозна скарга від одного або кількох Гостей або третьої сторони;

(x) багаторазові випадки низького рейтингу або негативних відгуків;

(xi) (спроба) маніпуляції Готельним об'єктом, прямо чи опосередковано, бронюванням чи функціонуванням Платформи (наприклад, шляхом маніпуляції відгуками Гостя);

(xii) будь-які питання або проблеми безпеки, конфіденційності чи охорони здоров'я, пов'язані з Готельним об'єктом або його об'єктами (Готельний об'єкт зобов'язується за власний кошт та на вимогу Booking.com надати відповідні дозволи, ліцензії, сертифікати та заяви, видані незалежним експертом, що підтверджують його відповідність застосовним законам і законодавству (щодо конфіденційності, безпеки та охорони здоров'я));

(xiii) розірвання Готельним об'єктом або будь-якою Афілійованою Стороною договору з будь-якою Афілійованою компанією Booking.com без доказів причини та (або) з міркувань зручності;

(xiv) наявність у будь-якої з Афілійованих компаній Booking.com законного права на розірвання договору через Готельний об'єкт (у тому числі сторони, яка прямо чи опосередковано володіє Готельним об'єктом або контролює його чи прямо або опосередковано перебуває у власності або під контролем Готельного об'єкта);

(xv) порушення будь-якого іншого договору між Готельним об'єктом та Booking.com або будь-якою Афілійованою компанією Booking.com, у тому числі будь-якої дії або події порушення чи невиконання будь-якого зобов'язання за цим договором;

(xvi) способу дій Готельного об'єкта, несумісного з глобальною бізнес-моделлю, технологіями чи Правилами Booking.com;

(xvii) обґрунтоване припущення Booking.com про необхідність вжиття заходів для забезпечення особистої безпеки або безпеки власності Booking.com, Гостей чи третіх сторін та запобігання неналежному, незаконному або непрофесійному фізичному та (або) нефізичному способу дій та (або) несумлінним діям, випадкам шахрайства або будь-якій іншій неприйнятній діяльності;

(xviii) обґрунтоване припущення Booking.com про порушення Готельним об'єктом будь-якої із заяв у пунктах 5.1(v), 5.1(vi), 5.2(iv), 11.5 та 11.6 або своїх зобов'язань, викладених у пунктах 11.1–11.4; або

(xix) ненадання (своєчасно) Готельним об'єктом Booking.com точної, повної та актуальної інформації, документів або інших доказів, щодо яких Booking.com час від часу розумно надсилає запит у зв'язку зі своїми процедурами комплексної перевірки, спрямованими на забезпечення дотримання компанією Booking.com чинного законодавства тощо.

7.4 Будь-яке повідомлення або сповіщення Booking.com про "закриття" (або аналогічне формулювання) Готельного об'єкта на веб-сайті означатиме розірвання Договору. Після розірвання або призупинення дії Договору Готельний об'єкт повинен дотримуватися домовленостей про бронювання, що залишилися для Гостей, і сплачувати всю Комісію (плюс, якщо застосовується, витрати, видатки та відсотки), належні за ці бронювання відповідно до умов Договору. Після розірвання або призупинення дії Договору та незважаючи на право Booking.com (назавжди) видалити Готельний об'єкт з Платформи, Booking.com може зберігати та підтримувати сторінку Готельного об'єкта на Платформі, але закрити до неї доступ (статус: "закриті операції") до отримання повної та остаточної оплати будь-яких належних та неоплачених сум (у тому числі будь-якої Комісії).

7.5 Після розірвання Договору права та засоби правового захисту кожної зі Сторін щодо захисту від відповідальності або порушення іншою Стороною залишаються чинними. Усі пункти 2.3, 6, 7.6, 8–12 (та інші подібні пункти, які за своїм характером залишаються чинними після розірвання) залишаються чинними після розірвання Договору.

7.6 Якщо відбувається зміна власника або оператора Готельного об'єкта (мається на увазі помешкання), зокрема будь-яка поступка, передача Договору або передача прав за Договором, Готельний об'єкт погоджується з тим, що новий власник або оператор може використовувати Інформацію про Готельний об'єкт, у тому числі Відгуки Гостей, що була доступна для Готельного об'єкта або використовувалася ним до зміни власника, і повинен мати доступ до відповідних (фінансових та операційних) даних про ефективність, управління та (клієнтські) дані. Готельний об'єкт у будь-якому випадку залишається відповідальним і має зобов'язання щодо всіх обов'язків, претензій та зобов'язань, які належать до періоду або нараховані за період до зміни власника або оператора.

8. БРОНЮВАННЯ ТА ЗАПИСИ

8.1 Системи, облікові книги та звітність Booking.com (у тому числі її фінансові системи, Екстранет, Онлайн-звіт про бронювання, факси та (або) електронні листи) вважаються незаперечним доказом існування та отримання Готельним об'єктом здійснених бронювань та Комісії, збитків та витрат, завданих Booking.com відповідно до Договору, якщо Готельний об'єкт не може надати розумні та гідні довіри контраргументи.

8.2 Готельний об'єкт повинен повністю співпрацювати та надавати Booking.com усю обґрунтовано запитану інформацію щодо ідентифікації (кінцевого бенефіціарного) власника, менеджера та (або) контролера Готельного об'єкта, профілю ризиків Готельного об'єкта та іншої подібної комплексної перевірки, процедур і цілей, про які Booking.com іноді обґрунтовано повідомляє Готельному об'єкту. Якщо інше не зазначено в запиті компанії Booking.com, таку інформацію необхідно надати протягом п'ятнадцяти днів після запиту Booking.com.

8.3 Booking.com може провести та (або) доручити третій стороні провести перевірку чи аудит звітності Готельного об'єкта (у тому числі інформації, що стосується опрацювання даних, або інформації про безпеку) тією мірою, до якої це розумно необхідно для виконання будь-яких правових зобов'язань Booking.com або її зобов'язань за звітністю, і якщо Booking.com обґрунтовано підозрює, що Готельний об'єкт не дотримується умов Договору. Готельний об'єкт та його співробітники, агенти та представники повинні повністю співпрацювати з Booking.com та подібною третьою стороною, надаючи доступ до всіх відповідних облікових книг, звітності, приміщень, персоналу й іншої інформації та надаючи за необхідності копії.

8.4 Booking.com бере на себе витрати на будь-яку перевірку чи аудит, якщо не буде виявлено порушення Готельним об'єктом будь-якого положення Договору, причому в такому випадку витрати будуть сплачені Готельним об'єктом без шкоди для подальших прав та засобів правового захисту Booking.com щодо порушення.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

9.1 Сторони підтверджують і погоджуються з тим, що в ході виконання Договору кожна зі Сторін може прямо чи опосередковано мати доступ до конфіденційної інформації іншої Сторони ("**Конфіденційна інформація**") або бути ознайомленою з такою інформацією. Конфіденційна інформація включає Дані клієнта, Персональні дані, обсяг операцій, маркетингові плани та бізнес-плани, ділову, фінансову, технічну, операційну та іншу подібну, не призначену для широкого загалу інформацію, яку Сторона, що її розкриває, визначає як приватну чи конфіденційну або про яку Стороні, що її отримує, має бути розумною мірою відомо, що така інформація повинна розглядатися як приватна і конфіденційна.

9.2 Кожна Сторона погоджується з тим, що, якщо інше не передбачено цим пунктом 9:

(i) уся Конфіденційна інформація залишається виключною власністю Сторони, що її розкриває. Сторона, що її приймає, не має використовувати Конфіденційну інформацію в будь-яких цілях, крім виконання своїх зобов'язань за Договором;

(ii) вона має підтримувати та використовувати розумні способи забезпечення того, щоб її співробітники, посадові особи, представники, сторони за договором та агенти ("**Допущені особи**") зберігали конфіденційність та таємність Конфіденційної інформації;

(iii) вона має розкривати Конфіденційну інформацію Допущеним особам лише тієї мірою, якою це необхідно для виконання її зобов'язань за Договором;

(iv) вона не має копіювати, публікувати, розкривати іншим або використовувати (крім випадків, дозволених Договором) Конфіденційну інформацію та має використовувати розумні засоби для забезпечення того, щоб цього не робили Допущені особи; і

(v) вона має повернути або знищити всі паперові та електронні копії Конфіденційної інформації на відповідний запит іншої Сторони.

9.3 Незважаючи на вищесказане, Конфіденційна інформація не має включати будь-яку інформацію до тієї міри, до якої вона:

(i) є або стає відомою широкому загалу або доступною через бездіяльність чи упущення Сторони, що її отримує;

(ii) була в розпорядженні Сторони, що її отримує, до дати набуття чинності Договору;

(iii) розкривається Стороні, що її отримує, третьою стороною, яка не має зобов'язання щодо дотримання конфіденційності щодо Конфіденційної інформації; або

(iv) має бути розкрита відповідно до закону, постанови суду, порядку денного до суду або вимоги державного органу.

9.4 Незважаючи на дію пунктів 9.1–9.3, Booking.com може розкривати будь-яку інформацію, яка стосується Готельного об'єкта та (або) Договору

з Афілійованими компаніями Booking.com. Це має включати, крім іншого, Конфіденційну інформацію та інформацію про ефективність роботи Готельного об'єкта згідно з Договором і його відповідність Правилам Booking.com. Компанія Booking.com потурбується про те, щоб будь-які Афілійовані компанії Booking.com, які отримують Конфіденційну інформацію, були пов'язані тим самим зобов'язанням конфіденційності, що й вона.

10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1 Застосовне законодавство та місце розгляду суперечок

10.1.1 За винятком випадків, зазначених у Договорі, Договір регулюється та тлумачиться виключно відповідно до законодавства Нідерландів. Будь-які суперечки, що виникають з Договору або у зв'язку з ним, мають передаватися на розгляд та розглядатися виключно у компетентному суді Амстердама, Нідерланди.

10.2 Система опрацювання скарг

10.2.1 Booking.com пропонує всім Готельним об'єктам систему розгляду скарг і претензій. Готельні об'єкти можуть подати скаргу через центр вирішення суперечок та/або звернувшись до свого спеціального представника акаунта (якщо застосовується). Зв'язатись із центром вирішення суперечок можна через Partner Hub і Платформу Booking.com.

10.2.2 Компанія Booking.com підтвердить отримання скарги та надасть додаткову інформацію про процес розгляду скарг і претензій через Екстранет або електронною поштою протягом 1 робочого дня з моменту подання скарги Готельним об'єктом.

10.2.3 Наскільки це дозволено законом і правами третіх сторін на конфіденційність, Booking.com надаватиме регулярні оновлення щодо ходу розгляду скарги. Якщо необхідно, компанія Booking.com зв'яжеться з Готельним об'єктом для отримання додаткової інформації та оцінки можливості вирішення проблеми. Готельний об'єкт може відкликати свою скаргу в будь-який час. Компанія Booking.com надасть Готельному об'єкту рішення у відповідь на скаргу або оновлену інформацію про процес розгляду скарги протягом 5 днів після подання скарги.

10.3 Посередництво

10.3.1 Сторони намагатимуться вирішити будь-які розбіжності або суперечки через внутрішню систему розгляду скарг та претензій Booking.com, зазначену в пункті 10.2, оскільки це забезпечить найбільш ефективне та економічно вигідне рішення для обох Сторін.

10.3.2 Сторони можуть вдатися до посередництва в присутності пані Шипбауер або пані Ван Тіль-Вортманн з Reuling Schutte, контактні дані яких доступні на Платформі, або будь-якого іншого посередника, пов'язаного з офісами цих посередників і час від часу рекомендованого ними.

10.3.3 Посередництво має здійснюватися англійською мовою та проводитися віддалено з використанням комунікаційних технологій. Кожна зі Сторін сплачує 50% загальних витрат на посередництво, якщо інший розподіл витрат не буде запропонований посередником і погоджений Сторонами.

10.3.4 Посередник підготує договір про посередництво на початку посередництва та обидві Сторони повинні підписати його до початку процедури посередництва. Участь у процедурі посередництва є добровільною. Якщо Сторони погоджуються брати участь у процедурі посередництва, вони повинні сумлінно проходити цю процедуру.

11. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ

11.1 Готельний об'єкт повинен відповідати стандартам і принципам, викладеним у цьому Договорі та в Правилах, і братиме участь у відповідному навчанні за обґрунтованим запитом Booking.com.

11.2 Щодо цих Умов та (або) Договору жодна зі Сторін (у тому числі її співробітники, директори, посадові особи, агенти та будь-які інші представники) не буде прямо чи опосередковано:

(i) пропонувати, обіцяти або давати будь-якій третій стороні (у тому числі будь-якій посадовій особі уряду або посадовій особі, представнику чи кандидату політичної партії), домагатися або приймати для себе або для іншої сторони будь-який подарунок, платіж, винагороду, зустрічну компенсацію або вигоду будь-якого роду, що може бути витлумачено як хабар або незаконна чи корупційна практика;

(ii) чинити правопорушення (або полегшувати, сприяти, підбурювати, радити чи забезпечувати вчинення правопорушення) у вигляді шахрайства у зв'язку з доходами державного бюджету або свідомо брати участь у шахрайському ухиленні від сплати будь-якого податку або вживати заходів з метою його вчинення;

(iii) брати участь у будь-якій діяльності, яка може бути правопорушенням згідно з чинними законами, що забороняють операції з доходами від злочинів та (або) фінансування тероризму; або

(iv) вдаватися до будь-якої дії, яка стала б порушенням (і (або), в разі Готельного об'єкта, призвела б Booking.com до порушення) застосовних санкційних обмежень, зокрема тих, що встановлені ООН, ЄС, Сполученим Королівством, США та будь-якою іншою територією, юрисдикція якої поширюється на Сторони.

11.3 Кожна зі Сторін (у тому числі її співробітники, директори, посадові особи, агенти та будь-які інші представники) буде:

(i) дотримуватися Вимог до боротьби з фінансовими злочинами;

(ii) впроваджувати та підтримувати свої власні правила і процедури для забезпечення дотримання Вимог до боротьби з фінансовими злочинами та забезпечувати їх дотримання у випадках, коли це необхідно; і

(iii) забезпечувати відповідне навчання свого персоналу щодо дотримання Вимог до боротьби з фінансовими злочинами, відповідних правил і процедур.

11.4 Готельний об'єкт повинен негайно повідомити Booking.com у разі фактичного або ймовірного порушення цього пункту 11 або Готельним об'єктом, або будь-яким з його співробітників, директорів, посадових осіб, агентів чи інших представників.

11.5 У зв'язку з Вимогами до боротьби з фінансовими злочинами Booking.com надаватиме доступний Сервіс, а також буде опрацьовувати, спрощувати, здійснювати та (або) приймати платежі на банківський рахунок або з банківського рахунку ("**Банківський рахунок**"), який, якщо не зазначено інше за погодженням сторін письмово, належить Готельному об'єкту та:

(i) стосується юрисдикції, в якій Готельний об'єкт (мається на увазі юридична особа) розташований та (або) має своє основне місце ведення бізнесу; або

(ii) міститься в юрисдикції, яка на дату укладання цього Договору бере участь у схемі Єдиної зони платежів у євро (як описано в Директиві 2007/64/EC (ЄС) Європейського парламенту та Ради).

11.6 Цим Готельний об'єкт запевняє і гарантує, що (незалежно від юрисдикції, у якій відкрито Банківський рахунок):

(i) він має всі дозволи, ліцензії та інші державні ліцензії, дозволи і повноваження, необхідні для ведення, здійснення і продовження своєї діяльності та бізнесу (у тому числі утримання і використання Банківського рахунку), та дотримується їх;

(ii) він є власником Банківського рахунку;

(iii) оплата і переказ на Банківський рахунок/з Банківського рахунку здійснюються на офіційній основі і згідно з усіма застосовними законами, кодексами, нормативно-правовими актами, постановами та правилами і не є порушенням будь-якого застосовного закону, договору, нормативно-правового акту, кодексу або законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, протидію корупції, протидію фінансуванню тероризму, боротьбу з ухиленням від сплати податків або будь-якого іншого закону, договору, нормативно-правового акту, кодексу або законодавства про боротьбу з фінансовими злочинами; і

(iv) Банківський рахунок не використовується (прямо чи опосередковано) для відмивання грошей, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків (або сприяння цьому), зниження сум оподаткування, порушення фінансових санкцій, фінансових злочинів або іншої незаконної діяльності.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1 Жодна зі Сторін не може поступатися, передавати та (або) обтяжувати свої права та (або) зобов'язання за Договором (окрім Афільованої компанії Booking.com) без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Жодна поступка, передача права або передача Готельним об'єктом не звільняє його від зобов'язань за Договором.

12.2 Усі повідомлення та сповіщення мають бути оформлені англійською мовою. Вони мають бути оформлені в письмовій формі та надіслані через скриньку для вхідних повідомлень Екстрнету, або факсом, електронною поштою чи відомою в країні повітряною кур'єрською службою експрес-доставки, з використанням контактних даних, які час від часу повідомляються кожною Стороною.

12.3 Цей Договір являє собою повну угоду та порозуміння Сторін щодо його предмета та замінює і скасовує всі попередні угоди, домовленості, обов'язкові та необов'язкові пропозиції, зобов'язання або заяви щодо такого предмета та Готельного об'єкта.

12.4 У разі суперечності між цими умовами та Додатком переважну силу має Додаток. Якщо будь-яке положення Договору є або стає недійсним чи необов'язковим, Сторони й далі зобов'язані всіма іншими положеннями та замінюють недійсне чи необов'язкове положення (або його складову) положеннями, які є дійсними та обов'язковими і мають максимально аналогічну дію недійсного чи необов'язкового положення.

12.5 Жодне положення у Договорі не перешкоджає та не обмежує Booking.com у її праві порушувати чи ініціювати будь-яку дію чи судовий розгляд або домагатися тимчасової судової заборони чи (конкретного) виконання у будь-яких компетентних судах та відповідно до законів юрисдикції, в якій засновано або зареєстровано Готельний об'єкт. Готельний об'єкт відмовляється від свого права пред'являти претензію в будь-якій іншій юрисдикції або вдаватися до іншого чинного законодавства, на яке він міг би мати право.

12.6 Оригінальну англomовну версію цих Умов перекладено іншими мовами. Якщо є будь-які розбіжності між англomовною версією та будь-яким перекладом Умов, англomовна версія має переважну силу. Англomовна версія має використовуватися в ході судового розгляду, у тому числі в межах механізму розгляду скарг і посередництва. Англomовна версія доступна на нижченаведеному сайті та буде надіслана Готельному об'єкту за письмовим запитом:

<https://admin.booking.com/hotelreg/terms-and-conditions.html?cc1=nl&lang=en>.

12.7 Договір може бути укладено в режимі онлайн або шляхом оформлення окремого паперового примірника, у форматі PDF або у вигляді факсимільної копії, причому кожна з копій вважається оригіналом і буде дійсною й обов'язковою до виконання. Реєструючись та підписуючись на партнерську програму Booking.com як партнер з розміщення, Готельний об'єкт погоджується, підтверджує і приймає правила та умови Договору. Договір не вимагає жодного штампу або печатки для того, щоб бути дійсним, обов'язковим для виконання та таким, що має позовну силу.

12.8 Готельний об'єкт погоджується повністю компенсувати та звільнити від відповідальності Booking.com B.V. щодо всіх збитків, втрат, претензій, пені, штрафів, витрат і видатків, понесених, сплачених або взятих на себе Booking.com B.V. (або будь-ким з її Афільованих компаній, директорів, посадових осіб, співробітників, агентів, представників і субпідрядників) за будь-якою (потенційною або ймовірною) претензією або штрафом з боку будь-якого уряду, органу влади, організації, компанії, сторони або особи у зв'язку з тим, що платіж на Банківський рахунок, через нього або з нього є незаконним чи порушує будь-які застосовні Вимоги до боротьби з фінансовими злочинами.

12.9 Booking.com та (або) афільовані компанії можуть пропонувати фінансові продукти та (або) послуги на додаток до Бронювання гостя на Платформі (наприклад, продукти страхування на випадок скасування бронювання номера). Готельний об'єкт може не пропонувати схожі фінансові продукти на Платформі.

12.10 Компанія Booking.com може час від часу оновлювати та змінювати Умови, якщо тільки попередньо поінформує Готельний об'єкт і дотримається періоду повідомлення, що становить принаймні 15 днів. Протягом періоду повідомлення Готельний об'єкт може розірвати Договір, якщо вирішить це зробити. Будь-яка оновлена чи змінена версія замінює та анулює поточну версію, починаючи з дати, зазначеної у повідомленні.

Додаток 1

ІНСТРУКЦІЇ З КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДАНИХ ("Інструкції")

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ І ТЛУМАЧЕННЯ

1.1 Переважна сила

1.1.1 Якщо інше не передбачено в цих Інструкціях, правила та умови Договору залишаються незмінними та зберігають повну чинність.

1.2 Послуги Booking.com

1.2.1 Готельний об'єкт ознайомлений з тим, що Сервісом керує компанія Booking.com B.V., розташована в Амстердамі, Нідерланди. Якщо афіліат Booking.com (а не сама Booking.com B.V.) є Стороною Договору, будь-яка згадка в Інструкціях Booking.com також буде стосуватися афіліата Booking.com B.V. залежно від обставин.

1.2.2 Якщо Персональні дані, які стосуються бронювання Гостей, у тому числі, крім іншого, деталі бронювання, запити та оновлення, а також дані про заїзд ("**Персональні дані Гостя**"), не опрацьовуються виключно і безпосередньо Готельним об'єктом (як може бути у випадку, коли, наприклад, Готельний об'єкт становить або представляє мережу, компанію з управління Готельними об'єктами тощо), цей Додаток поширюється на Готельний об'єкт, який зрештою опрацьовує Персональні дані Гостя. Компанія Booking.com може розглядати Готельний об'єкт (незалежно від того, чи є він юридичною особою, яка уклала з нею договір) як (єдиного) Оператора Персональних даних щодо будь-яких Персональних даних Гостя, які опрацьовуються в контексті Договору.

1.3 Визначення

1.3.1 Якщо в цих Інструкціях не вказано інше, терміни з великої літери мають таке саме значення, що й у Договорі.

1.4 Повідомлення

1.4.1 За винятком випадків, коли в Інструкціях передбачено інше, будь-яке повідомлення або кореспонденцію від Готельних об'єктів щодо Інструкцій слід надсилати на адресу dataprotectionoffice@booking.com.

2. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ДАНИХ

2.1 Відносини

2.1.1 Якщо будь-яка Сторона опрацює Персональні дані в контексті Договору, вона робить це у своїх цілях як незалежний та окремий Оператор Персональних даних і несе виняткову відповідальність за дотримання нею Законів про технології та дані.

2.1.2 Якщо Booking.com передає або надає Персональні дані Готельному об'єкту відповідно до Договору, Готельний об'єкт діє як незалежний та окремий Оператор Персональних даних щодо власного опрацювання таких Персональних даних, незалежно від того, чи отримані такі дані прямо або опосередковано через Провайдера з підключення.

2.1.3 Жодна зі Сторін не опрацює будь-які Персональні дані від імені іншої Сторони. Сторони спільно не визначили цілі та засоби будь-якого опрацювання Персональних даних у контексті Договору.

2.1.4 Незважаючи на вищесказане, якщо Сторони спільно визначають цілі та засоби будь-якого опрацювання в контексті Договору, вони, ґрунтуючись на принципах сумлінності, визначають свої відповідні обов'язки щодо дотримання зобов'язань відповідно до Законів про технології та дані.

2.2 Передача Персональних даних

2.2.1 Готельний об'єкт зобов'язується передавати або надавати Персональні дані Booking.com, якщо таке розкриття дозволене чинним законодавством, зокрема Законами про технології та дані.

2.2.2 Готельний об'єкт може попросити Booking.com розкрити Персональні дані Гостя іншим партнерам, постачальникам послуг або афіліатам Готельного об'єкта ("**Партнери з розміщення**") або системам, за допомогою яких Партнери з розміщення можуть мати доступ до таких Персональних даних, щоб керувати бронюванням, яке виконується Гостем в Готельному об'єкті, або спростити процес такого бронювання. Кожне таке розкриття інформації відбувається тільки від імені та за дорученням Готельного об'єкта, яке Готельний об'єкт може змінити в будь-який час, і не має вважатися таким, що його здійснила компанія Booking.com. Готельний об'єкт запевняє і гарантує, що має всі необхідні права, допуски й дозволи для розкриття Персональних даних Гостя Партнерам з розміщення.

2.2.3 Кожна Сторона може передавати або надавати Персональні дані Афілійованим компаніям, якщо таке розкриття дозволене чинним законодавством, зокрема Законами про технології та дані.

2.2.4 Сторони розуміють і погоджуються з тим, що Booking.com передаватиме або надаватиме Готельному об'єкту Дані клієнта та Персональні дані Гостя. Готельний об'єкт опрацює Дані клієнта та Персональні дані Гостя лише до тієї міри, до якої це необхідно для виконання ним зобов'язань за Договором, за винятком, коли між Сторонами у письмовій формі погоджено інше, якщо Готельний об'єкт має правову підставу, у тому числі згоду Гостя, коли це необхідно, і завжди відповідно до Законів про технології та дані.

2.2.5 Booking.com має передавати або надавати Персональні дані Гостя Готельного об'єкта тільки через Провайдера з підключення відповідно до умов Договору та на підставі того, що:

- (i) Провайдер з підключення залучається Готельним об'єктом для надання Послуг підключення та діє як оператор з обробки персональних даних (тобто фізична чи юридична особа, державний орган, агентство або інший орган, що опрацює Персональні дані від імені Оператора Персональних даних) від імені Готельного об'єкта;
- (ii) Готельний об'єкт вимагає, щоб Booking.com передавала або надавала Персональні дані Гостя Провайдеру з підключення (для опрацювання Провайдером з підключення для цілей, встановлених лише Готельним об'єктом), а не безпосередньо Готельному об'єкту; і
- (iii) Провайдер з підключення не повинен опрацювати будь-які Персональні дані Гостя від імені Booking.com.

2.2.6 Booking.com надає Готельному об'єкту в Екстранеті Персональні дані Гостя протягом 30 (тридцяти) днів (або в будь-який інший спосіб та протягом будь-якого іншого періоду часу, як визначено Booking.com та заздалегідь повідомлено Готельному об'єкту) після закінчення проживання Гостя або дати скасування. Booking.com не зобов'язана надавати Готельному об'єкту Персональні дані Гостя після цього моменту.

2.3 Прозорість

2.3.1 Кожна Сторона опрацює Персональні дані (які стосуються) іншої Сторони (і (або) будь-якої особи, яка діє від її імені) відповідно до Положення про конфіденційність, наданого суб'єктам даних прозорим чином до або під час збору Персональних даних такою Стороною або, як дозволено Законами про технології та дані, невдовзі після цього. Готельний об'єкт може посилатися на власне Положення про конфіденційність щодо Гостей та їхніх Персональних даних в інформації, що публікується через Сервіс.

2.3.2 Booking.com опрацює будь-які Персональні дані, зібрані та пов'язані з Готельним об'єктом та (або) будь-якими особами, що діють від його імені, відповідно до Положення про конфіденційність Booking.com для Бізнес-партнерів (доступного на Платформі) та з поправками, що час від часу вносяться Booking.com.

2.3.3 Готельний об'єкт гарантує, що відповідно до Законів про технології та дані в разі надання ним Персональних даних Booking.com він поінформував своїх співробітників, агентів, представників та інших осіб про збір та опрацювання їхніх Персональних даних компанією Booking.com згідно з Договором та, якщо необхідно, отримав їхню згоду на це.

2.4 Співпраця

2.4.1 Кожна Сторона має забезпечувати власним коштом будь-яку розумну співпрацю, допомогу та інформацію, що дозволяє іншій Стороні виконувати свої зобов'язання відповідно до Законів про технології та дані. Кожна Сторона має допомагати іншій Стороні:

- (i) відповідати на запити компетентних органів (у тому числі органів нагляду) щодо Персональних даних, які опрацюються та передаються в рамках Договору;
- (ii) відповідати на запити суб'єктів даних, які бажають реалізувати свої права на недоторканність приватного життя, у тому числі права відповідно до Законів про технології та дані;
- (iii) проводити оцінку для підтвердження відповідності чинному законодавству, у тому числі Законам про технології та дані.

2.5 Передача даних у треті країни

2.5.1 Сторони повинні гарантувати, що Персональні дані передаються отримувачам або до них мають доступ лише отримувачі за межами Європейської економічної зони ("**Третя країна**"), якщо така передача здійснюється відповідно до застосовних Законів про технології та дані.

2.5.2 У разі будь-якої передачі, що здійснюється в третю країну, Сторони повинні гарантувати, що, якщо країна призначення передачі не визнана Європейською комісією як така, що забезпечує адекватний рівень захисту даних, Сторони вживатимуть відповідних технічних, організаційних та обумовлених у договорі заходів щодо дотримання Законів про технології та дані.

2.5.3 Сторони погоджуються включити в Договір стандартні договірні положення Європейського Союзу для контролерів даних ("СДП ЄС") (Імплементативне Рішення Комісії (ЄС) 2021/914) або будь-які схвалені Європейською комісією заходи щодо зміни чи заміни таких СДП, а також, залежно від обставин, Додаток Сполученого Королівства до СДП ("Додаток Сполученого Королівства", спільно з СДП ЄС – "СДП") як механізм передачі Персональних даних від Booking.com до Готельного об'єкта, розташованого в третій країні, Сполученому Королівстві або країні, щодо якої Європейська комісія не встановила належного рівня захисту ("Рішення про достатність заходів"). Для цілей СДП (стандартних договірних положень) Сторони погоджуються про таке:

- (i) Booking.com є експортером даних, а Готельний об'єкт – імпортером даних;
- (ii) відповідно до пункту 6 (Опис передачі) СДП Сторони погоджуються, що деталі передачі описано в пункті 2.5.3 (х) нижче (який може час від часу оновлюватися).
- (iii) Сторони погоджуються включити пункт 7 (Стикувальне застереження) до СДП.
- (iv) Відповідно до пункту 8 (Гарантії захисту даних) СДП Готельний об'єкт як імпортер даних погоджується з тим, що він запровадив відповідні технічні й організаційні заходи безпеки. Ці заходи складають технічні та організаційні стандарти безпеки, які формують Додаток II до СДП.
- (v) Сторони погоджуються, що до пункту 13(а) (Нагляд) СДП застосовується таке формулювання: наглядовий орган, відповідальний за забезпечення дотримання експортером даних Регламенту (ЄС) 2016/679 щодо передачі даних, зазначених у Додатку I.C, має діяти як компетентний наглядовий орган.
- (vi) Сторони погоджуються, що застосовується пункт 17 (Керівне право) Варіанту 1 СДП. Положення регулюються законодавством Нідерландів, за винятком випадків, коли застосовується Додаток Сполученого Королівства, у цьому разі Сторони погоджуються, що керівним правом є законодавство Англії та Уельсу.
- (vii) Сторони погоджуються, що відповідно до пункту 18 (Вибір суду та юрисдикції) СДП будь-яке оскарження, що впливає із цих Положень, підлягає вирішенню компетентним судом в Амстердамі, Нідерланди, за винятком випадків, коли застосовується Додаток Сполученого Королівства, у цьому разі такі спори вирішуються судами Англії та Уельсу.
- (viii) Відповідно до Додатка I.A. (Перелік сторін) до СДП Імпортером даних має бути:

- найменування, адреса й контактні дані імпортера даних для СДП: як зазначено для Готельного об'єкта в цьому Договорі;
- види діяльності, що відносяться до даних, що передаються в межах СДП: імпортер даних взаємодіє з експортером даних для обробки даних відповідно до умов цього Договору;
- роль: Контролер.

(ix) Відповідно до Додатка I.A. (Перелік сторін) до СДП Експортером даних має бути:

- найменування, адреса й контактні дані експортера даних для СДП: Booking.com B.V., Oosterdokskade 163, 1011 DL, The Netherlands (Остердокскаде 163, 1011 DL, Нідерланди), dataprotectionoffice@booking.com;
- дії, що мають відношення до даних, що передаються в межах СДП: експортер даних взаємодіє з імпортером даних для обробки даних відповідно до умов цього Договору;
- роль: Контролер.

(x) Відповідно до Додатка I.B (Опис передачі):

- категорією суб'єктів даних, персональні дані яких передаються, є: Гості й передбачувані Гості імпортера даних;
- категорія персональних даних, що передаються, включає повні імена та, де це можливо, адреси електронної пошти, інформацію про кредитну або платіжну картку, ідентифікаційні номери чи документи, дату народження та громадянство;
- передача не містить конфіденційних даних (як визначено в Регламенті (ЄС) 2016/679);
- передача є постійною;
- суть обробки полягає в наданні імпортеру даних відповідних і необхідних персональних даних Гостей і передбачуваних Гостей імпортера;
- метою передачі даних є полегшення бронювання й перебування Гостя в помешканні отримувача-імпортера даних;
- персональні дані зберігатимуться до тих пір, поки не будуть досягнуті цілі, для яких обробляються персональні дані, або протягом такого періоду, який вимагається іншими чинними законами;
- цей Договір та СДП не поширюються на жодних субоператорів з обробки персональних даних.

(xi) Відповідно до Додатку I.C (Компетентний наглядовий орган) і відповідно до пункту 13 (Нагляд) СДП, Компетентним наглядовим органом є Управління захисту даних Нідерландів ("Autoriteit Persoonsgegevens"), за винятком випадків, коли застосовується Додаток Сполученого Королівства, у такому разі Компетентним наглядовим органом є Офіс Комісара з питань інформації Сполученого Королівства.

(xii) Сторони погоджуються, що, підписуючи Договір, вони також підписують СДП і, якщо необхідно, Додаток Сполученого Королівства, включений шляхом посилання й передбачений відповідно до цього розділу.

(xiii) СДП мають переважну силу й пріоритет над іншими умовами Договору, включно із цими настановами.

(xiv) Сторони погоджуються замінити СДП і цей пункт будь-яким замінником СДП, затвердженим Європейською комісією.

2.5.4 У разі подальшої передачі даних до Третьої країни та/або Сполученого Королівства Готельний об'єкт (і його оператори з обробки персональних даних залежно від обставин) оцінить, чи забезпечує законодавство, що застосовується до нього, адекватний захист відповідно до СДП і/або Рішення про достатність заходів, а також Законів про технології та дані. Якщо буде встановлено, що такі закони не відповідають вимогам СДП і/або Рішенню про достатність заходів, а також Законам про технології та дані, він зобов'язаний дотримуватися таких гарантій:

(i) Готельний об'єкт представляє та гарантує, що юрисдикція країни призначення дозволяє йому виконувати свої зобов'язання згідно із СДП і відповідними інструкціями, не впроваджуючи додаткових заходів, або що Готельний об'єкт уже застосував відповідні необхідні додаткові заходи.

(ii) Готельний об'єкт від свого імені й від імені своїх операторів з обробки персональних даних гарантує, залежно від обставин, що вони:

- (a) не створювали цілеспрямовано й не є юридично зобов'язаними відповідно до національного законодавства або політики уряду створювати чи підтримувати будь-які засоби, за допомогою яких державний орган або третя сторона можуть обійти їхні механізми безпеки, процедури автентифікації та/або програмне забезпечення для отримання доступу й/або використання їхніх систем і/або Персональних даних, наприклад, несанкціонований доступ або аналогічну програму, або передачу ключа шифрування для доступу до таких даних; і

- (b) цілеспрямовано не створювали й не змінювали своїх бізнес-процесів, механізмів безпеки, програмного забезпечення та/або процедури автентифікації так, щоб полегшити доступ до їхніх систем і/або Персональних даних державним органам чи третім особам.

2.5.5 Якщо після подальшої передачі даних до Третьої країни й/або Сполученого Королівства Готельний об'єкт (і його оператори з обробки персональних даних) отримають юридично обов'язковий запит від державного органу на доступ до Персональних даних, Готельний об'єкт розміщення:

(i) негайно повідомить Booking.com про такий запит, щоб Booking.com могла втрутитися й домогтися захисту від такого запиту розкриття інформації, за винятком випадків, коли Готельний об'єкт не має юридичної заборони надавати таке повідомлення. Якщо Готельний об'єкт має таку заборону:

(a) він негайно докладе всіх зусиль для отримання права на відмову від цієї заборони, щоб повідомити про це Booking.com.

(b) У разі, якщо попри всі зусилля Готельному об'єкту не дозволяється повідомляти про це Booking.com, він щорічно надаватиме загальну інформацію про отримані запити Booking.com та/або Управління із захисту даних Нідерландів ("Autoriteit Persoonsgegevens").

(c) Він протистоятиме будь-якому такому запиту на доступ і оскаржуватиме його правомірність тією мірою, якою це дозволено чинним законодавством.

(ii) Він не розголошуватиме Персональних даних жодним державним органам, якщо це буде визнано незаконним; і

(iii) за запитом від Booking.com надаватиме загальну інформацію про запити, що стосуються Персональних даних, які були отримані від державних органів за попередній 12-місячний період.

2.5.6 Якщо Готельний об'єкт (і/або його оператори з обробки персональних даних) не може оперативного надати гарантій, викладених у пунктах 2.5.4. і 2.5.5, або альтернативних гарантій, які забезпечують належний рівень захисту відповідно до Законів про технології та дані до розумного задоволення Booking.com, Booking.com може на свій розсуд призупинити передачу даних у будь-який час без будь-якої відповідальності перед Готельним об'єктом.

Додаток 2

БЕЗПЕКА ТА ВИТІК ДАНИХ

1. Заходи безпеки

1.1 Кожна Сторона має вживати та підтримувати відповідні технічні та організаційні заходи безпеки:

(i) для захисту конфіденційності, цілісності, доступності та безперервності Персональних даних і Конфіденційних даних, що передаються, зберігаються або іншим чином опрацьовуються в контексті Договору (незалежно від того, чи перебуває така Сторона під прямим чи опосередкованим контролем), відповідно до переважних і поточних високих стандартів безпеки у галузі, особливо за допомогою таких заходів, як шифрування та псевдонімізація (зокрема в контексті будь-якої міжнародної передачі Персональних даних);

(ii) для виявлення, усунення порушень безпеки та запобігання порушенням безпеки, які ведуть до випадкового або незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого використання, передачі або розкриття або доступу до таких Конфіденційних даних чи Персональних даних, що передаються, зберігаються або іншим чином опрацьовуються в контексті Договору ("**Інцидент порушення безпеки**") з урахуванням будь-яких тенденцій щодо Інцидентів порушення безпеки, в галузі та відповідно до чинного законодавства, сучасного рівня розвитку техніки та галузевих стандартів, зокрема системи моніторингу, системи оповіщення, процедури підтримки та системи мережевого захисту;

(iii) для дотримання передових практик, які стосуються фізичної безпеки та захисту інформації щодо будь-яких подібних Конфіденційних даних і Персональних даних.

1.2 Готельний об'єкт не повинен бути бездіяльним або вчиняти будь-які дії, що, як можна було обґрунтовано очікувати, можуть мати несприятливий вплив на безпеку Сервісу або Системи.

1.3 Кожна Сторона має докладати розумних зусиль для того, щоб:

(i) гарантувати, що її комп'ютерні системи, база даних, сервери, з'єднання та інтеграції API не призводять і не призведуть до нефункціонального програмного забезпечення, апаратних засобів або заходів безпеки іншої Сторони і не будуть містити будь-які матеріали, що можуть мати згубний, шкідливий або несприятливий вплив на іншу Сторону або завдавати шкоди іншій Стороні, у тому числі, крім іншого, хробаків, вірусів, троянських коней, пошкоджені файли, зломи, помилки, неавторизовані чи приховані програми чи інші матеріали;

(ii) запобігати діям і виявляти дії щодо соціальної інженерії з боку третіх сторін, у тому числі заволодіння акаунтами, що може призвести до Інциденту порушення безпеки щодо Екстранету; і

(iii) захищати та зберігати конфіденційність і безпеку ідентифікатора й пароля користувача Екстранету й не може розкривати ідентифікатор і пароль користувача будь-кому, крім осіб, яким необхідний доступ до Екстранету для виконання їхніх робочих обов'язків.

2. Інциденти порушення безпеки та витік Персональних даних

2.1 Якщо Готельний об'єкт дізнається або має розумні підстави підозрювати, що може статися Інцидент порушення безпеки, який може поставити під загрозу Платформу або системи, базу даних, інформацію, дані, сервери, з'єднання, інтеграцію, веб-сайт та Екстранет Booking.com, а також будь-які Конфіденційні дані або Персональні дані, які зберігаються, передаються або опрацьовуються іншим чином у контексті Договору, у тому числі через Провайдера з підключення, Готельний об'єкт повинен:

(i) негайно вживати всіх розумних і належних заходів, які вимагаються ситуацією, навіть до будь-якої консультації з Booking.com відповідно до пункту 2.1(ii), щоб запобігати, уникати або пом'якшувати наслідки будь-яких збитків або несприятливих наслідків для Booking.com та Гостей; і

(ii) повідомляти Booking.com через <https://report.booking.com> без невиправданої затримки й завжди протягом 24 годин з моменту будь-якого фактичного або підозрюваного Інциденту порушення безпеки та консультуватися з Booking.com стосовно обґрунтованих і належних дій, яких необхідно вжити, без шкоди для пункту 2.1(i);

(iii) з урахуванням обмежень, які існують відповідно до чинного законодавства, нести відповідальність за проактивне надання Booking.com всієї необхідної інформації, щоб Booking.com була повністю поінформована і могла провести власне розслідування щодо причин, вжитих заходів стосовно пом'якшення наслідків і завданих або ймовірних збитків, понесених Сторонами та третіми сторонами у зв'язку з Інцидентом порушення безпеки;

(iv) співпрацювати з Booking.com у вживанні будь-яких обґрунтованих і належних заходів для усунення наслідків Інциденту порушення безпеки та зниження ризику виникнення аналогічного Інциденту порушення безпеки в майбутньому.

2.2 Відповідно до обов'язкових вимог чинного законодавства Готельний об'єкт:

(i) повинен докладати всіх зусиль, щоб консультуватися з Booking.com і брати до уваги її розумні вимоги щодо термінів, змісту та способу розкриття або повідомлення, а також отримувача до того, як розкрити інформацію або надіслати повідомлення будь-якій третій стороні (у тому числі будь-якому органу нагляду) у зв'язку з Інцидентом порушення безпеки;

(ii) визнає та погоджується з тим, що Booking.com залишає за собою право на власний розсуд інформувати будь-яку третю сторону (у тому числі будь-який орган нагляду та Гостей) про будь-який Інцидент порушення безпеки; і

(iii) не повинен повідомляти Гостей або будь-яку іншу третю сторону про Інцидент порушення безпеки, пов'язаний з Персональними даними, які Booking.com розміщує або зберігає в Екстранеті, без попереднього письмового дозволу Booking.com.

2.3 Booking.com має негайно повідомляти Готельний об'єкт у разі будь-якого Інциденту порушення безпеки, який згубно та суттєво вплине на

нього. Booking.com не зобов'язана повідомляти Готельний об'єкт про перебої в роботі, простої загалом або інші дефекти, які конкретно не впливають на цей Готельний об'єкт.

Додаток 3А

УМОВИ СПРОЩЕНОГО ПЛАТЕЖУ ДЛЯ ВСІХ ОПЕРАЦІЙ, КРІМ ОПЕРАЦІЙ, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДОДАТОК 3В АБО 3С

1. Сфера застосування, визначення і тлумачення

1.1 Цей Додаток 3А є невід'ємною частиною Договору та має розглядатися разом з Договором. Якщо інше не передбачене цим Додатком 3А, правила та умови Договору залишаються незмінними та зберігають повну чинність.

1.2 Якщо в цьому Додатку 3А не вказано інше, терміни з великої літери мають таке саме значення, що і в Договорі. Згадки в цьому Додатку 3А пунктів означають пункти цього Додатку 3А, якщо не зазначено інше.

2. Спрощений платіж

2.1 Booking.com може пропонувати послуги Спрощеного платежу. Booking.com може іноді залучати третю сторону для спрощення та опрацювання платежів у межах Спрощеного платежу ("**Оператор з прийому платежів**"). Booking.com укладає договори з Операторами з прийому платежів з метою стягування платежів з Гостей, переказу коштів Готельним об'єктам та розрахунку з Готельними об'єктами.

2.2 Будь-який платіж, здійснений Гостем для Booking.com або Оператора з прийому платежів як агента для Готельного об'єкта, повинен перекрити і погасити відповідну суму боргу Гостя перед Готельним об'єктом. Наскільки це дозволено законом, Booking.com може стягувати з Готельного об'єкта або вимагати від нього компенсацію витрат і видатків, а також Податків (якщо застосовне), пов'язаних з послугою Спрощеного платежу та відповідною платіжною операцією (включаючи збори, витрати та інші суми, що стягуються операторами) з прийому платежів, банками або компаніями-емітентами кредитних карток у зв'язку з такою операцією ("**Збори за Спрощений платіж**"). Готельний об'єкт повинен сплатити Збір за Спрощений платіж відповідно до умов рахунка.

2.3 Якщо Booking.com (за допомогою Оператора з прийому платежів) не перекаже будь-які кошти, належні Готельному об'єкту в межах Спрощеного платежу, Готельний об'єкт зможе пред'явити регресну вимогу тільки Booking.com, а не безпосередньо Гостю.

3. Ціна за номер

3.1 Ціну за номер стягуватиме та опрацьовуватиме Оператор з прийому платежів відповідно до правила платежів Готельного об'єкта (наскільки це застосовне), як зазначено на Платформі.

3.2 Готельний об'єкт не стягує, не вимагає сплати та не бере з Гостя будь-яку суму, яку ще не включено в Ціну за номер, за винятком випадків, коли Booking.com вказала, що певні Податки, збори, оплати, додаткові оплати (наприклад, за сніданок) або інші суми не включено в Ціну за номер ("**Вилучені компоненти**").

3.3 Ціну за номер має бути переказано компанією Booking.com Готельному об'єкту відповідно до правил, викладених у пунктах 3.3, 3.4 та 6.1–8.1 цього Додатка. Готельному об'єкту буде переказано одну з таких сум, які час від часу погоджуються Сторонами:

(i) залишок Ціни за номер за вирахуванням належної та несплаченої Комісії (якщо дозволено), зборів, витрат, видатків та інших сум, які належать компанії Booking.com, або їхнього еквіваленту в іншій валюті ("**Чиста сума**"); або

(ii) Ціна за номер за вирахуванням сум, які Booking.com зобов'язана утримати відповідно до місцевих законів чи нормативних актів, або їхнього еквівалента в іншій валюті ("**Загальна сума**").

3.4 Переказ може бути здійснено банківським переказом (у цьому випадку має бути переведена Чиста сума або Загальна сума) шляхом надання Готельному об'єкту віртуальної кредитної картки ("**Віртуальна картка**") (у цьому випадку має бути переказано лише Загальну суму), або якщо інше письмово не повідомлено компанією Booking.com.

4. Використання коштів у межах Спрощеного платежу

4.1 Booking.com може час від часу використовувати Спрощений платіж та (або) інші способи (онлайн) платежів, такі як віртуальні кредитні картки для:

(i) (перед)оплати Гостем Ціни за номер Готельному об'єкту через Оператора з прийому платежів;

(ii) погашення та (або) сплата Готельним об'єктом будь-якої Комісії, Зборів за Спрощений платіж та (або) інших сум, що належать Booking.com; і

(iii) погашення будь-якої Комісії, Зборів за Спрощений платіж та (або) інших сум, які належать до сплати Готельним об'єктом Booking.com, у рахунок Ціни за номер, що опрацьовуються в будь-який час через Оператора з прийому платежів.

4.2 Якщо недостатньо коштів для погашення та сплати всіх сум, які належать Booking.com, Booking.com може стягувати решту коштів з Готельного об'єкта за допомогою Прямого дебетування (за наявності), здійснюючи їхній залік за рахунок Депозиту (якщо застосовується) або давши доручення Готельному об'єкту, який повинен на першу вимогу Booking.com сплатити кошти на банківський рахунок, який іноді вказується компанією Booking.com.

5. Податки

5.1 Якщо інше не передбачено обов'язковим місцевим законодавством і доти, доки Booking.com не повідомить письмово про інше, Готельний об'єкт несе відповідальність за стягнення, переказ, утримання та оплату відповідним (податковим) органам (залежно від обставин):

(i) відповідних Податків на Ціну за номер та на будь-які додаткові сплати та суми, не включені в Ціну за номер; і

(ii) Податків на Комісію.

5.2 Якщо відповідно до пункту 4.1 цього Додатка Booking.com використовує Ціну за номер, отриману від Гостя (як агент Готельного об'єкта для обмежених цілей) для погашення та оплати будь-якої суми Комісії, Зборів спрощених платежів і (або) інших сум, належних до сплати Готельним об'єктом і несплачених ним, Готельний об'єкт усе ж повинен переказати відповідному податковому органу всі суми податків, які виникли у зв'язку з цим Бронюванням Гостя, за винятком випадків, коли обов'язкове державне або місцеве законодавство вимагає, щоб Booking.com здійснювала такий збір і переказ. Якщо Booking.com зобов'язана збирати та переказувати Податки безпосередньо відповідному податковому органу, Booking.com зробить це та відповідно повідомить про це Готельний об'єкт.

6. Загальні правила, пов'язані з будь-яким переказом

6.1 Компанія Booking.com може без попереднього повідомлення призупинити оплату Чистої суми або Загальної суми, якщо вона має підозри щодо шахрайських або інших незаконних дій, пов'язаних з операцією. Бронювання Гостя, пов'язане з ймовірним або підозрюваним шахрайством, буде скасовано. У разі скасування бронювання Гостя, вартість якого не повертається, відповідно до цього пункту 6.1, Готельний об'єкт все одно отримає оплату за умови відсутності ймовірної або підозрюваної участі Готельного об'єкта.

6.2 Незважаючи на дію пункту 6.1, оплата Чистої або Загальної суми може бути призупинена, якщо Booking.com запідозрить порушення Договору Готельним об'єктом.

6.3 На будь-яку Чисту суму або Загальну суму, яка перебуває на банківському рахунку, в Оператора з прийому платежів або третьої сторони, відповідно до цього Додатка, відсотки не нараховуються.

6.4 Якщо Готельний об'єкт реєструє Ціну за номер у зазначеній валюті, він отримує цю суму в цій валюті. Якщо Готельний об'єкт намагається прийняти погашення або оплату Ціни за номер на рахунок у валюті, яка відрізняється від валютного вираження Ціни за номер, або іншим чином намагається самостійно конвертувати валюту суми погашення, то Готельний об'єкт несе всі ризики, пов'язані з обміном валюти, зокрема конвертацією Ціни за номер. Готельний об'єкт підтверджує і визнає, що через коливання курсів валют і видатків/зборів, що стягуються банками, компаніями-емітентами кредитних карток й іншими посередниками для стягнення, опрацювання та сплати відповідних сум, можуть існувати відмінності між Ціною за номер (у тому вигляді, в якому вона була завантажена в систему Готельним об'єктом), стягнутою сумою і сумою, отриманою Готельним об'єктом.

6.5 Якщо згідно з законом, постановою суду, (напів)урядовим розпорядженням або постановою, арбітражним рішенням (або аналогічною постановою), повісткою до суду або правилом скасування бронювання компанія Booking.com зобов'язана відшкодувати Гостю повністю або частково Ціну за номер, або якщо у неї є розумні підстави вважати, що Готельний об'єкт брав участь у шахрайських діях, Booking.com залишає за собою право вимагати від Об'єкта відшкодування такої суми, сплаченої (назад) Гостю, але отриманої Готельним об'єктом. Оплата відповідно до цього пункту 6.5 має бути здійснена Готельним об'єктом протягом 14 днів з моменту запиту Booking.com.

6.6 Якщо Готельний об'єкт погоджується на повернення повністю або частково сплаченої Ціни за номер (або її частини), вартість якої не повертається, Booking.com може врегулювати погашення відповідної суми з Гостем від імені Готельного об'єкта. Якщо відповідну суму вже було переказано Готельному об'єкту згідно з цим Додатком, Готельний об'єкт повинен повернути відповідну суму Booking.com у порядку, якого розумно вимагає компанія Booking.com. Якщо відповідну суму не було переказано Готельному об'єкту згідно з цим Додатком, Booking.com не буде переказувати відповідну суму та (або) може зупинити переказ цієї суми.

6.7 Booking.com може стягувати Комісію на Ціну за номер, стягнуту та переказану Готельному об'єкту в разі незаїзду або скасування бронювання. У випадку надмірного бронювання (овербукінгу) Комісія буде розраховуватися відповідно до умов Договору.

6.8 Якщо інше не вимагається чинним законодавством, Готельний об'єкт виставить Гостю рахунок на повну суму бронювання (у тому числі/плюс усі застосовні Податки відповідно до вимог чинного законодавства). Готельний об'єкт не виставлятиме (або не надсилатиме) Booking.com рахунок за бронювання чи перебування. Жодні положення цього Договору не передбачають і не означають, що Booking.com діє або здійснює діяльність у ролі принципала, продавця або (пере)продавця номера.

7. Оплата за допомогою Віртуальної картки

7.1 Готельний об'єкт не може авторизувати або списати кошти з Віртуальної картки до дати, коли вартість бронювання Гостя не можна буде повернути, або, без шкоди для інших прав Booking.com за цим Договором, з іншої дати, яку Booking.com може повідомити, якщо Booking.com:

- (i) намагається обмежити свої (загальні) фінансові ризики;
- (ii) має підозри, що платіж пов'язаний з ризиком повернення платежу; або
- (iii) має підозри щодо шахрайських чи інших незаконних дій у зв'язку з операцією.

7.2 Віртуальна картка дійсна лише для бронювання, суми та валюти, зазначених у підтвердженні бронювання, для якого вона призначена. Готельний об'єкт повинен стягувати Загальну суму, списуючи кошти з Віртуальної картки протягом періоду часу, який закінчується через 12 місяців після дати від'їзду Гостя ("**Дата закінчення терміну**"). До Дати закінчення терміну Booking.com має докласти доцільних з комерційної точки зору зусиль щодо повідомлення Готельного об'єкта про Загальну суму або будь-яку частину суми, доступну для стягнення Готельним об'єктом. Повідомивши Готельний об'єкт про Загальну суму (її частину), яка може бути доступна для стягнення Готельним об'єктом, будь-які зобов'язання, які Booking.com може мати відповідно до чинного законодавства з інформування Готельного об'єкта, будуть виконані.

7.3 Якщо Готельний об'єкт не може стягнути Загальну суму (будь-яку її частину) не пізніше від Дати закінчення строку, то, починаючи з Дати закінчення строку:

- (i) Віртуальна картка деактивується;
- (ii) права та вимоги Готельного об'єкта щодо такої суми (у тому числі будь-яке право на залік) автоматично анулюються; і
- (iii) Booking.com має повне право, правочинність та інтерес щодо такої суми.

7.4 Починаючи з Дати закінчення терміну, Готельний об'єкт без подальших дій цим звільняє та назавжди захищає Booking.com від відповідальності щодо будь-яких можливих претензій у зв'язку з Загальною сумою (що явно включає претензії у зв'язку із Загальною сумою (будь-якою її частиною), якщо вона не була отримана Готельним об'єктом до Дати закінчення терміну). Сторони явно погоджуються з тим, що Загальна сума (або будь-яка її частина), утримана Booking.com після закінчення Дати закінчення терміну, не є Комісією або іншою винагородою, що сплачується Готельним об'єктом Booking.com за надання Послуг згідно з Договором.

8. Оплата банківським переказом

8.1 Готельний об'єкт повинен надати Booking.com правильні реквізити Банківського рахунку. Booking.com переказує Чисту суму або Загальну суму на Банківський рахунок. Готельний об'єкт несе всі ризики у зв'язку з неправильною інформацією, наданою компанії Booking.com, такою як неправильні реквізити Банківського рахунку. Оплата Чистої суми або Загальної суми за допомогою банківського переказу буде здійснена протягом 14 днів після закінчення місяця, в якому відбувся від'їзд Гостя, якщо інше не вказано компанією Booking.com. Готельний об'єкт може попросити Booking.com змінити спосіб переказу у вигляді банківського переказу на Віртуальну картку щодо майбутніх виплат Ціни за номер.

Додаток 3В

УМОВИ СПРОЩЕНОГО ПЛАТЕЖУ ДЛЯ ГОТЕЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПІДПИСАЛИ З ОПЕРАТОРОМ З ПРИЙОМУ ПЛАТЕЖІВ ДОКУМЕНТАЦІЮ З ОПРАЦЮВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ

1. Сфера застосування, визначення і тлумачення

1.1 Цей Додаток 3В є невід'ємною частиною Договору та має розглядатися разом з Договором. Якщо інше не передбачено цим Додатком 3В, правила й умови Договору залишаються незмінними та зберігають повну чинність.

1.2 Якщо в цьому Додатку 3В не вказано інше, терміни з великої літери мають таке саме значення, що і в Договорі. Згадки в цьому Додатку 3В пунктів означають пункти цього Додатку 3В, якщо не вказано інше.

2. Спрощений платіж

2.1 Готельний об'єкт погоджується та визнає, що Booking.com може пропонувати послуги Спрощеного платежу.

2.2 Час від часу Booking.com може дозволяти третій стороні ("**Оператору з прийому платежів**") працювати через Платформу з метою забезпечення здійснення Спрощеного платежу. Цей Додаток 3В буде застосовуватися, якщо організований Спрощений платіж включає нижченаведені операції з боку Оператора з прийому платежів:

(i) надання послуг Готельному об'єкту та в рамках прямих договірних відносин з ним шляхом отримання та/або збору іншим чином:

- a. платежів від Гостей від імені Готельного об'єкта щодо тих способів оплати, якими користується Оператор з прийому платежів;
- b. платежів від Booking.com Готельному об'єкту;
- c. сум, на які Booking.com має право за цим Договором; і (або)
- d. платежів від Готельного об'єкта Booking.com,

("Опрацьовані платежі"); і

(ii) оплати Опрацьованих платежів безпосередньо Готельному об'єкту або Booking.com (залежно від обставин),

("Послуги Оператора з прийому платежів").

2.3 Сторони визнають, що Спрощений платіж відповідно до цього Додатку 3В включає:

(i) окрему договірну угоду між Готельним об'єктом та Оператором з прийому платежів ("Документація з обробки платежів"), згідно з якою Booking.com не буде стороною; і

(ii) окрему договірну угоду, згідно з якою Готельний об'єкт не є стороною, а Booking.com дозволяє Оператору з прийому платежів пропонувати Послуги Оператора з прийому платежів Готельним об'єктам через Платформу ("Документація Оператора з прийому платежів").

2.4 Якщо Готельний об'єкт вирішує користуватися Послугами Оператора з прийому платежів та погоджується дотримуватися положень Документації з обробки платежів:

(i) цим Готельний об'єкт уповноважує Booking.com виконати всі дії, необхідні для реалізації цього рішення та дозволу Готельного об'єкта створити новий акаунт в Оператора з прийому платежів (і (або) інтегрувати будь-який наявний акаунт Готельного об'єкта в Оператора з прийому платежів);

(ii) Готельний об'єкт повинен докладати усіх розумних зусиль, щоб допомагати Booking.com у виконанні її зобов'язань у зв'язку зі Спрощеним платежем. Готельний об'єкт надає таку інформацію Booking.com або за дорученням Booking.com відповідно до вимог для забезпечення Спрощеного платежу та для ідентифікації Готельного об'єкта для виконання нормативно-правових норм (у тому числі запобігання шахрайству, відмиванню грошей і фінансуванню тероризму); і

(iii) Готельний об'єкт уповноважує Booking.com ділитися з Оператором з прийому платежів інформацією про Готельний об'єкт.

2.5 Готельний об'єкт повинен надавати Booking.com або за дорученням Booking.com усю інформацію, необхідну для того, щоб Оператор з прийому платежів міг здійснювати виплати щодо Опрацьованих платежів. Готельний об'єкт зобов'язується подбати про те, щоб уся інформація, яку він надає Booking.com, була повною і точною, нести всі збитки, що виникають у зв'язку з неточною інформацією, що надається Booking.com, і захищати Booking.com від відповідальності за всіма зобов'язаннями, збитками, видатками і витратами, які Booking.com може понести, або які у неї можуть виникнути внаслідок того, що будь-яка така інформація є неточною або неповною. Готельний об'єкт уповноважує Booking.com давати доручення Оператору з прийому платежів від імені Готельного об'єкта стосовно стягнення, опрацювання та виплати Опрацьованих платежів, у тому числі будь-яких повернень коштів, скасування, відшкодувань, суперечок, коригувань балансу, повернення оплат або інших пов'язаних з цим питань. Готельний об'єкт уповноважує Booking.com передавати ці доручення Оператору з прийому платежів.

2.6 Готельний об'єкт повинен користуватися Послугами Оператора з прийому платежів тільки для збору Опрацьованих платежів і повинен дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до Документації з обробки платежів. Готельний об'єкт захищає Booking.com від відповідальності за всіма зобов'язаннями, збитками, витратами та видатками, які Booking.com може понести або взяти на себе (у тому числі, крім іншого, відповідно до Документації за обробки платежів за бронювання) внаслідок будь-якого невиконання Готельним об'єктом будь-якого зі своїх зобов'язань у встановлений строк або внаслідок неправомірного використання Послуг Оператора з прийому платежів будь-якою третьою стороною, крім випадків, коли таке неправомірне використання є результатом умисного невиконання зобов'язань або недбалості з боку Booking.com, її співробітників або агентів.

2.7 Надання Оператором з прийому платежів Послуг Оператора з прийому платежів Готельному об'єкту здійснюється на розсуд Оператора з прийому платежів і може бути у будь-який час відкликано Оператором з прийому платежів відповідно до умов Документації з обробки платежів. Booking.com не нестиме відповідальності за будь-яке рішення Оператора з прийому платежів не надавати або припинити надавати Послуги Оператора з прийому платежів Готельному об'єкту (обґрунтовано чи ні) або за будь-яке порушення чи затримку у виконанні Оператором з прийому платежів будь-яких його зобов'язань перед Готельним об'єктом щодо надання Послуг Оператора з прийому платежів. Booking.com не зобов'язана забезпечувати, щоб Послуги Оператора з прийому платежів завжди були доступні Готельному об'єкту.

2.8 Booking.com може в будь-який час надіслати повідомлення про повне або часткове припинення або призупинення доступності або дії Спрощених платежів у разі будь-якого заявленого або підозрюваного шахрайства з кредитними картками, порушення санкцій або порушення договору щодо Готельного об'єкта або будь-якого Опрацьованого платежу. Booking.com і Оператор з прийому платежів може ділитися інформацією (з урахуванням конфіденційності та юридичних зобов'язань кожної із сторін), пов'язаною з будь-яким фактичним або підозрюваним шахрайством або неправильним використанням Послуг Оператора з прийому платежів.

2.9 Booking.com може стягувати (шляхом взаємозаліку) або вимагати компенсацію від Готельного об'єкта будь-яких зборів, видатків або витрат, понесених Booking.com у зв'язку з дозволом на надання Спрощених платежів і Послуг Оператора з прийому платежів через Платформу, у тому числі, з-поміж іншого, будь-яких зборів, що підлягають сплаті відповідно до Документації Оператора з прийому платежів за бронювання, плюс Податки (якщо це застосовне). Оператор з прийому платежів не стягує оплату з Готельного об'єкта за Послуги Оператора з прийому платежів, якщо це не зазначено в Документації з обробки платежів. Оплата має здійснюватися згідно з умовами рахунка Booking.com, і Готельний об'єкт цим беззастережно уповноважує Booking.com дати доручення Оператору з прийому платежів здійснити оплату будь-якої такої суми компанії Booking.com із суми Опрацьованих платежів.

2.10 Готельний об'єкт цим уповноважує Booking.com час від часу за необхідності доручати Оператору з прийому платежів здійснювати оплату Booking.com із суми Опрацьованих платежів таких сум, які необхідні для погашення належної і несплаченої Комісії та (або) інших сум, що належать до сплати Готельним об'єктом Booking.com. Якщо недостатньо коштів для погашення та виплати всіх сум, що належать Booking.com, або якщо Booking.com не дає такого доручення, Booking.com може стягувати брак коштів з Готельного об'єкта за допомогою Прямого дебетування (за наявності), здійснюючи їх залік за рахунок Депозиту (якщо застосовується) або дати доручення Готельного об'єкта, який повинен на першу вимогу Booking.com оплатити кошти, що бракують, на такий банківський рахунок, що час від часу вказується Booking.com.

2.11 Ціна за номер стягуватиметься та опрацьовуватиметься Оператором з прийому платежів відповідно до правила оплати Готельного об'єкта за відповідне бронювання, як зазначено на Платформі, й інших положень Договору, наскільки це застосовується. Готельний об'єкт погоджується та приймає, що Ціна за номер може бути оплачена Гостем у валюті, яка відрізняється від валюти, зазначеної в Інформації про Готельний об'єкт.

2.12 Якщо Готельний об'єкт реєструє Ціну за номер у зазначеній валюті, він отримає цю суму в цій валюті. Якщо Готельний об'єкт намагається прийняти погашення або оплату Ціни за номер на рахунок у валюті, яка відрізняється від валютного вираження Ціни за номер, або іншим чином намагається самостійно конвертувати валюту суми погашення, то Готельний об'єкт несе всі ризики, пов'язані з обміном валюти, зокрема конвертацією Ціни за номер. Готельний об'єкт підтверджує і визнає, що через коливання курсів валют і видатків/зборів, що стягуються банками, компаніями-емітентами кредитних карток й іншими посередниками для стягнення, опрацювання та сплати відповідних сум, можуть існувати

відмінності між Ціною за номер (у тому вигляді, в якому вона була завантажена в систему Готельним об'єктом), стягнутою сумою і сумою, отриманою Готельним об'єктом. Готельний об'єкт не буде додатково стягувати, вимагати оплату або стягувати з Гостя будь-яку суму щодо будь-якої такої різниці.

2.13 Готельний об'єкт погоджується та визнає, що він завжди несе відповідальність за стягнення, переказ, утримання й оплату відповідних Податків і додаткових зборів на додаток до Ціни за номер (у тому числі відповідних Податків і додаткових зборів, які не включені в Ціну за номер) і Комісії відповідним податковим органам. Готельний об'єкт не буде додатково стягувати, вимагати оплату або збирати з Гостя будь-яку суму, яка ще не була включена в Ціну за номер, за винятком випадків, коли в Інформації про Готельний об'єкт чітко зазначено, що певні Податки, додаткові оплати (наприклад, за сніданок) або інші суми не включені в Ціну за номер ("**Вилучені компоненти**").

2.14 Booking.com може дати доручення Оператору з прийому платежів скасувати або повернути будь-який Опрацьований платіж або врегулювати погашення відповідної суми з Гостем від імені Готельного об'єкта за рахунок власних ресурсів Booking.com, а також може дати доручення Оператору з прийому платежів від імені Готельного об'єкта відшкодувати витрати Гостя на суму, погашену з Опрацьованих платежів, якщо:

- (i) Готельний об'єкт погоджується на повернення повністю або частково оплаченої Ціни за номер, вартість якої не повертається (або її частини);
- (ii) Booking.com має, згідно з будь-якими застосовними правилами скасування чи законодавством, постановою суду, вказівкою або розпорядженням (квазі)урядового органу, арбітражним рішенням (або аналогічною постановою) чи повісткою до суду, здійснити повернення всієї Ціни за номер або її частини; або
- (iii) Booking.com на власний розсуд визначає, що розумно або справедливо стосовно Гостя здійснити повернення всієї Ціни за номер або її частини.

2.15 Якщо бракує коштів для погашення та оплати всіх сум, належних Booking.com відповідно до пункту 2.14, або якщо Booking.com не дає такого доручення, Booking.com може стягувати кошти, яких бракує, за допомогою Прямого дебетування (за наявності), здійснюючи їх залік за рахунок Депозиту (якщо застосовне) або дати доручення Готельного об'єкта, який повинен на першу вимогу Booking.com оплатити кошти, яких бракує, на банківський рахунок, який час від часу вказується Booking.com.

2.16 Booking.com може стягувати Комісію на Ціну за номер, стягнуту та переказану Готельному об'єкту в разі незаїзду або скасування бронювання. У випадку надмірного бронювання (овербукінгу) Комісія буде розраховуватися відповідно до умов Договору.

2.17 Якщо інше не передбачено чинним законодавством, Готельний об'єкт виставить Гостю рахунок на повну суму бронювання (у тому числі або плюс усі застосовні Податки відповідно до вимог чинного законодавства). Готельний об'єкт не виставлятиме або не надсилатиме Booking.com рахунок за бронювання чи перебування. Жодне положення в Договорі не означає і не передбачає, що Booking.com діє або здійснює діяльність як принципал, продавець або (пере)продавець номера.

3. Оплата за допомогою Віртуальної картки

3.1 Якщо Оператор з прийому платежів надає Готельному об'єкту віртуальну кредитну картку ("**Віртуальна картка**") для переказу Опрацьованих платежів, то Готельний об'єкт повинен отримати Опрацьований платіж шляхом списання коштів з Віртуальної картки протягом періоду, який закінчується через 12 місяців після дати від'їзду Гостя ("**Дата закінчення терміну**"). До Дати закінчення терміну Booking.com докладе комерційно розумних зусиль, щоб повідомити Готельний об'єкт про суму (будь-яку її частину), доступну на Віртуальній картці ("**Баланс Віртуальної картки**"), що підлягає стягненню Готельним об'єктом. Повідомляючи Готельному об'єкту про Баланс Віртуальної картки, доступний для стягнення Готельним об'єктом, мають бути виконані будь-які зобов'язання, які Booking.com і (або) Оператор з прийому платежів можуть мати відповідно до застосовного закону з інформування Готельного об'єкта. Якщо Готельний об'єкт не отримує Балансу Віртуальної картки на Дату закінчення терміну або до неї, з Дати закінчення терміну:

- (i) Віртуальна картка деактивується;
- (ii) права та вимоги Готельного об'єкта щодо такої суми (у тому числі будь-яке право на залік) автоматично анулюються; і
- (iii) Booking.com має повне право, правочинність та інтерес щодо такої суми.

3.2 Починаючи з Дати закінчення терміну і після неї Готельний об'єкт без подальших дій цим звільняє та назавжди захищає Booking.com і її Афілійовані компанії від відповідальності щодо будь-яких можливих вимог у зв'язку з Балансом Віртуальної картки (що явно включає вимоги щодо Балансу Віртуальної картки (будь-якої його частини), якщо він не був отриманий Готельним об'єктом до Дати закінчення терміну). Сторони прямо погоджуються з тим, що Баланс Віртуальної картки (або будь-яка його частина), утриманий Booking.com після закінчення Дати закінчення терміну, не є Комісією або іншою винагородою, що виплачується Готельним об'єктом Booking.com за надання Послуг згідно з цим Договором.

Додаток 3С

УМОВИ СПРОЩЕНОГО ПЛАТЕЖУ ДЛЯ ВСІХ ОПЕРАЦІЙ, ЗДІЙСНЮВАНИХ У США, КРІМ ОПЕРАЦІЙ, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДОДАТОК 3В

1. Сфера застосування, визначення і тлумачення

1.1 Цей Додаток 3С більше не застосовується до платіжних операцій щодо бронювань, зроблених після 15 грудня 2020 року. З 15 грудня 2020 року на такі внутрішні платіжні операції на території США поширюється дія Додатку 3А. Положення, включені до цього Додатку 3С, й далі будуть застосовуватися до бронювань, зроблених до 15 грудня 2020 року, незалежно від строку здійснення платіжних операцій.

1.2 Цей Додаток 3С є невід'ємною частиною Договору та має розглядатися разом з ним. Якщо інше не передбачено цим Додатком 3С, правила та умови Договору залишаються незмінними й зберігають повну чинність.

1.3 Якщо в цьому Додатку 3С не зазначено інше, терміни з великої літери мають такі самі значення, що й у Договорі. Згадки в цьому Додатку 3С пунктів означають пункти цього Додатку 3С, якщо не зазначено інше.

2. Спрощений платіж

2.1 Готельний об'єкт погоджується та визнає, що Booking.com може пропонувати послуги Спрощеного платежу.

2.2 Час від часу Booking.com може дозволяти третій стороні ("**Оператору з прийому платежів**") працювати на Платформі для забезпечення здійснення Спрощених платежів. Цей Додаток 3С застосовується, якщо в Спрощених платежах бере участь Оператор з прийому платежів, який надає послуги ("**Послуги Оператора з прийому платежів**") Гостям і в межах прямих договірних відносин з Гостями шляхом (а) стягнення платежів з Гостей у зв'язку зі способами оплати, які пропонує Оператор з прийому платежів ("**Опрацьовані платежі**"); і (б) сплати стягнутих сум безпосередньо Готельному об'єкту від імені Гостей.

2.3 Спрощений платіж згідно з цим Додатком 3С:

- (i) не стосується Оператора з прийому платежів, який діє від імені Готельного об'єкта або Booking.com, щодо будь-якого стягнення Опрацьованих платежів для подальшого переказу Готельному об'єкту; та
- (ii) включає певні прийняті на себе зобов'язання перед Оператором з прийому платежів і певні збори, сплачувані Оператору з прийому платежів

компанією Booking.com у межах договору між Оператором з прийому платежів і Booking.com, відповідно до якого Оператору з прийому платежів дозволено надавати Послуги Оператора з прийому платежів на Платформі, що дозволяє Гостям здійснювати платежі Готельним об'єктам.

2.4 Щоб забезпечити ефективну і надійну роботу зі Спрощеними платежами, Готельний об'єкт повинен надати Booking.com для подальшої передачі Оператору з прийому платежів усю інформацію, необхідну з нормативно-правових причин (у тому числі запобігання шахрайству, відмиванню грошей і фінансуванню тероризму).

2.5 Booking.com не несе відповідальності за будь-яке рішення Оператора з прийому платежів не надавати або припинити надавати Послуги Оператора з прийому платежів щодо будь-якого платежу Готельному об'єкту або за будь-яке порушення чи затримку з боку Оператора з прийому платежів щодо надання Послуг Оператора з прийому платежів. Booking.com не зобов'язана дозволяти Оператору з прийому платежів працювати на Платформі або в інший спосіб забезпечувати доступність Послуг Оператора з прийому платежів на Платформі.

2.6 Booking.com або Оператор з прийому платежів може в будь-який час надіслати повідомлення про повне або часткове припинення або призупинення доступності або дії Спрощених платежів у разі будь-якого можливого або підозрюваного шахрайства з кредитними картками, порушення санкцій або порушення договору щодо Готельного об'єкта. Booking.com і Оператор з прийому платежів може ділитися інформацією (з урахуванням конфіденційності та юридичних зобов'язань кожної із сторін), пов'язаною з будь-яким фактичним або підозрюваним шахрайством або неправильним використанням Послуг Оператора з прийому платежів.

2.7 Booking.com може (перехресно) стягувати з Готельного об'єкта або вимагати в нього компенсацію будь-яких зборів, видатків чи витрат, пов'язаних з наданням Спрощеного платежу та (або) Послуг Оператора з прийому платежів, плюс Податки (якщо це застосовне). Платіж має здійснюватися згідно з визначеними в рахунку умовами.

2.8 У зв'язку з кожним бронюванням Ціна за номер буде сумою, яка стягується з Гостя та опрацьовується Оператором з прийому платежів для оплати Готельному об'єкту (наскільки це застосовне, згідно з правилами оплати Готельному об'єкту за відповідне бронювання, як зазначено на Платформі, та іншими положеннями Договору). Цим Готельний об'єкт уповноважує Booking.com надавати Оператору з прийому платежів (який діє від імені Гостя) інформацію про будь-які суми, що підлягають сплаті Готельному об'єкту, і про те, коли такі суми підлягають сплаті Готельному об'єкту, а також про будь-які повернення коштів, скасування, компенсації, суперечки, коригування балансу, зворотні платежі або інші пов'язані питання, що стосуються будь-якого платежу.

2.9 Опрацьовані платежі повинні переказуватися Оператором з прийому платежів Готельному об'єкту за допомогою банківського переказу або шляхом надання Готельному об'єкту реквізитів віртуальної кредитної картки, на яку може бути списано відповідну суму платежу ("Віртуальна картка").

3. Загальні правила, пов'язані з будь-яким переказом

3.1 Готельний об'єкт підтверджує і визнає, що через коливання курсів валют і видатків/зборів, які стягуються банками, компаніями-емітентами кредитних карток й іншими посередниками для збору, опрацювання та сплати відповідних сум, можуть існувати відмінності між Ціною за номер (в тому вигляді, в якому вона була завантажена на Платформу Готельним об'єктом), Опрацьованим платежем і сумою, отриманою Готельним об'єктом.

3.2 Готельний об'єкт у будь-який час відповідає за стягнення, переказ, утримання та оплату відповідним (податковим) органам (залежно від обставин) відповідних Податків та додаткових зборів на додаток до Ціни за номер (у тому числі відповідних Податків та додаткових зборів, не включених у Ціну за номер), а також переказ, утримання та оплату (залежно від обставин) Податків на Комісію відповідним податковим органам. Якщо Готельний об'єкт чітко вказує у переліченій ним на Платформі інформації, що деякі Податки, додаткові оплати (наприклад, за сніданок) або інші суми не включені в Ціну за номер ("**Вилучені компоненти**"), Готельний об'єкт не буде продовжувати нараховувати, вимагати оплати або стягувати з Гостя будь-яку суму, яка ще не була включена в Ціну за номер (за винятком Вилучених компонентів (якщо це застосовне)).

3.3 Готельний об'єкт відшкодовує кошти Booking.com за її запитом, якщо:

- (i) Готельний об'єкт погоджується на повернення повністю або частково сплаченої Ціни за номер (будь-якої її частини), вартість якої не повертається; або
- (ii) Booking.com зобов'язана, згідно з будь-якими застосовними правилами скасування чи законодавством, постановою суду, вказівкою або розпорядженням (квазі)урядового органу, арбітражним рішенням (або аналогічною постановою) чи повісткою до суду; або
- (iii) Booking.com на власний розсуд визначає, що розумно або справедливо стосовно відповідного Гостя здійснити повернення всієї Ціни за номер або її частини.

3.4 У разі незаїзду або скасування бронювання, Booking.com може стягувати Комісію з відповідної суми Ціни за номер, стягнутої та переказаної Готельному об'єкту. У випадку надмірного бронювання (овербукінгу) Комісія буде розраховуватися відповідно до умов Договору.

3.5 Якщо інше не вимагається чинним законодавством, Готельний об'єкт повинен виставити рахунок Гостю (і надати такому Гостю на його перший запит рахунок) тільки на повну суму бронювання (у тому числі або плюс (відповідно до вимог чинного законодавства) всі застосовні Податки). Готельний об'єкт не виставлятиме (або не надсилатиме) Booking.com рахунок за бронювання чи перебування. Жодні положення Договору не передбачають і не означають, що Booking.com діє або здійснює діяльність в ролі принципала, продавця або (пере)продавця будь-якого номера.

3.6 Booking.com може на власний розсуд час від часу:

- (i) здійснювати оплату з власних коштів на будь-яку суму, належну для оплати Готельному об'єкту Оператором з прийому платежів ("**Прострочений платіж Оператора з прийому платежів**"), але яка може бути прострочена з будь-якої причини. Якщо це станеться, то в межах платежу, здійснюваного компанією Booking.com, Готельний об'єкт цим переводить Booking.com усі можливі права, які він має, на отримання відповідного Простроченого платежу Оператора з прийому платежів, і дає Оператору з прийому платежів доручення сплатити такий Прострочений платіж Оператора з прийому платежів безпосередньо Booking.com замість Готельного об'єкта; і
- (ii) здійснити оплату Оператору з прийому платежів будь-якої суми, що належить до сплати Готельним об'єктом Оператору з прийому платежів або Гостю (наприклад, щодо узгодженої суми повернення, що належить до сплати Готельним об'єктом Гостю). Якщо Booking.com робить це і з урахуванням такої сплачуваної Booking.com суми, Готельний об'єкт повинен сплатити Booking.com шляхом відшкодування суму, яку він в іншому випадку сплатив би Оператору з прийому платежів.

4. Оплата банківським переказом

4.1 Готельний об'єкт погоджується надати правильні реквізити Банківського рахунку Booking.com для подальшого переказу Оператору з прийому платежів для сплати будь-якого Опрацьованого платежу через банківський переказ. Готельний об'єкт повинен нести всі збитки у зв'язку з будь-якою неточною інформацією, що надана компанії Booking.com. Booking.com, діючи від імені Готельного об'єкта, має повідомляти Оператора з прийому платежів протягом 14 днів після закінчення місяця, в якому Гість виїхав, про суму Опрацьованого платежу, що підлягає переказу Готельному об'єкту з використанням наданих реквізитів банківського рахунку.

5. Оплата за допомогою Віртуальної картки

5.1 Готельний об'єкт не може авторизувати Віртуальну картку або списати кошти з Віртуальної картки до дати, коли бронювання Гостя стає таким, вартість якого не повертається. Віртуальна картка дійсна тільки для бронювання, для якого її було призначено, а також для сплати суми і

валюти, зазначених у підтвердженні цього бронювання. Готельний об'єкт повинен стягувати Опрацьований платіж шляхом списання коштів з Віртуальної картки протягом періоду часу, який закінчується через 12 місяців після дати від'їзду Гостя.

5.2 Якщо Готельний об'єкт отримує оплату за допомогою Спрощеного платежу через Віртуальну картку, вважається, що Готельний об'єкт безповоротно отримав погашення оплати від Гостя у повному та остаточному порядку в момент авторизації Віртуальної картки, а не пізніше, коли Готельний об'єкт отримує погашення оплати через свій обслуговуючий банк.

Додаток 4

РЕЙТИНГ

1. Booking.com прагне відображати результати пошуку, релевантні для кожного Гостя, надаючи на Платформі персоналізований рейтинг Готельних об'єктів за умовчанням. Гості можуть переглядати цей рейтинг за замовчуванням, використовувати фільтри та сортувати за альтернативними порядками рейтингу і, таким чином, мають можливість впливати на представлення результатів пошуку, щоб отримувати порядок рейтингу на основі інших критеріїв. Booking.com використовує кілька алгоритмів для отримання результатів рейтингу за замовчуванням, який постійно змінюється.

2. Booking.com визначила параметри, які найбільш тісно корелюють зі знаходженням Гостем відповідного Готельного об'єкта, і тому встановлює такі параметри в алгоритмах як пріоритетні:

- a. історія особистого пошуку Гостя
- b. показник клікабельності (частота переходу зі сторінки пошуку на сторінку помешкання)
- c. кількість бронювань, пов'язана з кількістю відвідувань сторінки Готельного об'єкта на Платформі (" **Конверсія**")
- d. загальні (які включають скасування) та чисті (які виключають скасування) бронювання в Готельному об'єкті

3. На Конверсію і показник клікабельності можуть впливати різні (окремі) фактори, в тому числі оцінки за відгуками (як узагальнені, так і їхні складові), наявність місць, правила, (конкурентні) ціни, якість вмісту та певні особливості Готельного об'єкта. Відсоток Комісії, яку сплачує Готельний об'єкт, або інші пільги компанії Booking.com (наприклад, за допомогою комерційних домовленостей з Готельним об'єктом або через стратегічних партнерів), також можуть впливати на рейтинг за замовчуванням. На нього також впливає те, наскільки своєчасно Готельний об'єкт вносить оплату. Готельний об'єкт може знайти пропозиції про покращення Конверсії та показника клікабельності в Екстранеті.

4. Готельний об'єкт може впливати на свій рейтинг, беручи участь у програмах, які пропонує Booking.com, таких як програма лояльності Genius, спеціальні пропозиції, Пріоритетні програми та Пріоритетні програми+ для партнерів і Підвищення помітності (в останніх трьох випадках Готельний об'єкт сплачує Booking.com вищу Комісію). Набір доступних програм може іноді змінюватися. Програми й умови, застосовні до кожної з програм, постійно оновлюватимуться та надаватимуться в Екстранеті.